



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umwandlungssteuer 02

**Kapitalerhöhung bei einer Personengesellschaft,
Eintritt weiterer Gesellschafter in eine Personengesellschaft,
Gesellschafterwechsel und Ausscheiden von
Gesellschaftern aus einer Personengesellschaft**

48

Verfasser:

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	KAPITALERHÖHUNG	1
II.	EINTRITT EINES WEITEREN GESELLSCHAFTERS IN EINE MITUNTERNEHMERSCHAFT	4
1.	Gesellschaftsrechtliche Beurteilung	4
2.	Steuerrechtliche Beurteilung	5
2.1	Unentgeltlicher Eintritt	5
2.2	Entgeltlicher Eintritt gegen Leistung in das Gesellschaftsvermögen	6
2.3	Entgeltlicher Eintritt gegen Leistung in das Privatvermögen der bisherigen Gesellschafter	11
2.4	Entgeltlicher Eintritt gegen Gewährung einer sonstigen Gegenleistung NEBEN den Gesellschaftsrechten	11
III.	GESELLSCHAFTERWECHSEL	11
1.	Gesellschaftsrechtliche Beurteilung	11
2.	Steuerliche Behandlung	12
2.1	Allgemeines	12
2.2	Unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils	12
2.3	Veräußerung zu einem Wert über dem Kapitalkonto	13
2.3.1	Rechtsfolgen beim Veräußerer	13
2.3.2	Rechtsfolgen beim Erwerber	13
2.3.3	Fortentwicklung der Bilanzansätze	15
2.3.4	Sonderfall – Kaufpreis löst nicht alle stillen Reserven ab	17
2.4	Veräußerungspreis zu einem Wert unter dem Kapitalkonto	19
2.4.1	Einkommensteuerliche Folgen beim Veräußerer	19
2.4.2	Einkommensteuerliche Folgen beim Erwerber	19
2.5	Veräußerung zum Buchwert	19
2.6	Besonderheiten	20
2.6.1	Veräußerungszeitpunkt und Erfassung des Veräußerungsgewinns	20
2.6.2	Negatives Kapitalkonto	20
2.6.3	Finanzierung des Anteilserwerbs	20
3.	Kosten der Anteilsübertragung	20
IV.	AUSSCHEIDEN EINES GESELLSCHAFTERS AUS EINER MITUNTERNEHMERSCHAFT	21
1.	Gesellschaftsrechtliche Beurteilung	21
2.	Steuerrechtliche Beurteilung	22
2.1	Allgemeines	22
2.2	Abgrenzung entgeltlicher und unentgeltlicher Fälle des Ausscheidens	23
2.3	Rechtsfolgen des unentgeltlichen Ausscheidens	23



2.4	Rechtsfolgen des entgeltlichen Ausscheidens gegen Barabfindung	24
2.4.1	Rechtsfolgen beim ausscheidenden Gesellschafter	24
2.4.2	Rechtsfolgen für die verbleibenden Gesellschafter	25
2.4.3	Mehrabfindungen an einen lästigen Gesellschafter	28
2.4.4	Mehrabfindungen aus privaten Gründen	29
2.5	Besonderheiten	29
2.5.1	Abfindung in Höhe des Kapitalkontos	29
2.5.2	Abfindung niedriger als Kapitalkonto	29
2.5.3	Ausscheiden bei negativem Kapitalkonto	29
2.5.4	Tilgung der Kaufpreisverpflichtung eines Neugesellschafters aus künftigen Gewinnen der Gesellschaft	29
2.6	Ausscheiden gegen Abfindung in Sachwerten	30
V.	UNENTGELTLICHE ÜBERTRAGUNG VON MITUNTERNEHMER-ANTEILEN MIT SONDERBETRIEBSVERMÖGEN	34
1.	Allgemeines	34
2.	Mitunternehmeranteil mit Sonderbetriebsvermögen	34
2.1	Sonderbetriebsvermögen stellt keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar	34
2.2	Sonderbetriebsvermögen stellt eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar	35
2.3	Begründung einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung	36
VI.	ÜBUNGSFÄLLE	37
1.	Fall 1	37
2.	Fall 2	47
1.	Ausscheiden des H gegen Barabfindung	50
2.	Ausscheiden des H gegen Sachwertabfindung ins Privatvermögen	54
3.	Ausscheiden des H gegen Sachwertabfindung in Betriebsvermögen	56



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umwandlungssteuer 02 – Überblick – v13110

I. KAPITALERHÖHUNG

Stockt ein Gesellschafter seinen bereits bestehenden Mitunternehmeranteil durch Geldeinlage oder Einlage anderer Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter auf (Kapitalerhöhung), bleibt die zivilrechtliche Identität der Personengesellschaft unverändert. Der aufstockende Gesellschafter erhält lediglich eine höhere gesamthänderische Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen. Deshalb bedarf eine einseitige Kapitalerhöhung auch der Zustimmung aller Gesellschafter, sofern nicht im Gesellschaftsvertrag abweichendes vereinbart wurde.

Handelsrechtlich wird wegen des Fortbestehens der bisherigen Gesellschaft **keine neue Eröffnungsbilanz** erstellt. Die **Buchwerte** der bilanzierten Vermögensgegenstände sind somit zwingend **fortzuführen**. Der vom aufstockenden Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen geleistete Beitrag ist als **Einlage** mit dem Nominalwert (bei Geldeinlage) bzw. dem Zeitwert (bei Sacheinlage) zu bewerten und wird grundsätzlich dem Kapitalkonto des aufstockenden Gesellschafters gutgeschrieben. Sind im Vermögen der Personengesellschaft jedoch stille Reserven vorhanden, die durch die Kapitalerhöhung mit ausgeglichen werden, wird regelmäßig vereinbart, dass die Gutschrift auch teilweise zugunsten der Kapitalkonten der nicht an der Aufstockung beteiligten Gesellschafter erfolgt.

Ertragsteuerlich wird dieser Vorgang jedoch als **Gründung einer**, wenn auch fiktiven, **ertragsteuerlich „neuen“** – durch die Kapitalerhöhung in den Beteiligungsverhältnissen veränderten – **Personengesellschaft** gewertet, in die die bisherigen Gesellschafter ihre Mitunternehmeranteile an der „alten“ Personengesellschaft einbringen. Die Einbringung der Mitunternehmeranteile an der „alten“ Mitunternehmerschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an der „neuen“ Mitunternehmerschaft stellen jeweils Vorgänge im Sinne des **§ 24 UmwStG** dar (Rn. 01.47 aa) 4. Spiegelstrich UmwStE). Die Wirtschaftsgüter sind daher grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Sie können jedoch gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG auf Antrag der Personengesellschaft auch mit dem Buchwert oder einem Zwischenwert angesetzt werden.

Bei der **steuerlichen Bilanzierung der Aufstockungsbeiträge** ist – ähnlich wie bei der Gründung von Personengesellschaften – nach Art und Herkunft der eingebrachten Mittel zu unterscheiden. Im Fall der Bareinlage erfolgt die Bewertung mit dem Nominalwert. Für den Fall, dass der an der Kapitalerhöhung beteiligte Gesellschafter nur einzelne Wirtschaftsgüter einbringt, liegt ein tauschähnlicher Vorgang vor, der nach § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG mit dem gemeinen Wert (Einbringung aus dem Privatvermögen) oder nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG mit dem Buchwert (Einbringung aus dem Betriebsvermögen) zu bewerten ist. Bringt der seinen Anteil aufstockende Gesellschafter einen Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in die Gesellschaft ein, kann diese nach § 24 UmwStG auch insoweit zwischen einem Ansatz zum gemeinen Wert, Buchwert oder Zwischenwert wählen.

Sich ergebende Wertdifferenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Ausweis werden in der Regel über Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter abgebildet.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einseitige Kapitalerhöhung – v10804



► **Übungsfall:**

Die Handels- und Steuerbilanz der XY-OHG, an der X und Y im Verhältnis 50:50 beteiligt sind, hat zum 31.12.05 folgendes Aussehen:

XY-OHG			
Bebautes Grundstück	80.000	Verbindlichkeiten	50.000
Gebäude	110.000	Kapital X	100.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital Y	100.000
	250.000		250.000

Der Wert des Unternehmens beträgt 380.000 €. Davon entfallen 30.000 € auf im Gebäude sowie 15.000 € auf im Grund und Boden ruhende stillen Reserven. Mit Wirkung zum 1.1.06 leistet X im Rahmen einer einseitigen Kapitalerhöhung eine Bareinlage in Höhe von 190.000 € gegen Aufstockung seiner Beteiligung. Nach der Kapitalerhöhung sollen X zu $\frac{2}{3}$ und Y nur noch zu $\frac{1}{3}$ an der OHG beteiligt sein. Das Beteiligungsverhältnis soll auch weiterhin in den Kapitalkonten ersichtlich sein. Eine Aufdeckung von stillen Reserven soll dabei jedoch so weit wie möglich vermieden werden. Zudem sollen Handelsbilanz und steuerliche Gesamthandsbilanz der Personengesellschaft nach Möglichkeit auch weiterhin übereinstimmen.

► **Lösung:**

Die einseitige Kapitalerhöhung des X führt zu einer Aufstockung seines Mitunternehmeranteils. **Handelsrechtlich** handelt es sich hierbei um eine Geldeinlage des X in die XY-OHG. Diese hat daher die bisherigen Buchwerte fortzuführen und die Geldeinlage mit dem Nominalwert anzusetzen.

Da die Kapitalkonten auch weiterhin das Beteiligungsverhältnis widerspiegeln sollen und in der Personengesellschaft stille Reserven ruhen, erfolgt die Gegenbuchung sowohl auf dem Kapitalkonto des X als auch des Y. Da Y nach der Kapitalerhöhung des X nur noch zu $\frac{1}{3}$ an der Gesellschaft beteiligt ist (nach zuvor $\frac{1}{2}$), gehen insgesamt ($\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$) der stillen Reserven, mithin ($\frac{1}{6}$ von 180.000 € =) 30.000 € von Y auf X über. In dieser Höhe ist somit das Kapitalkonto von Y zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist daher wie folgt zu buchen:

Bank	190.000 €	an	Kapital X	160.000 €
			Kapital Y	30.000 €

Zum 1.1.06 würde sich somit folgende Bilanz ergeben:

XY-OHG			
Bebautes Grundstück	80.000	Verbindlichkeiten	50.000
Gebäude	110.000	Kapital X	260.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital Y	130.000
Bank	190.000		
	440.000		440.000

Steuerrechtlich bringen hingegen sowohl X als auch Y ihre Mitunternehmeranteile an der „bisherigen“ Personengesellschaft in eine „neue“, durch die Kapitalerhöhung in den Beteiligungsverhältnissen veränderte Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten ein. Es liegt somit aus ertragsteuerlicher Sicht ein tauschähnlicher Vorgang vor, der unter den Anwendungsbereich des § 24 UmwStG fällt (Rn. 01.47, 4. Spiegelstrich UmwStE).

Die „neue“ Personengesellschaft hat ein Wahlrecht, die Wirtschaftsgüter der „alten“ Personengesellschaft mit dem Buchwert, einem Zwischenwert oder dem gemeinen Wert anzusetzen (§ 24 Abs. 2 UmwStG). Das Wahlrecht kann für jeden Mitunternehmeranteil gesondert ausgeübt werden (Rn. 24.03 i. V. m. Rn. 20.12 UmwStE).

Da eine Besteuerung der in der Gesellschaft ruhenden stillen Reserven so weit wie möglich vermieden werden soll, sind die übernommenen Wirtschaftsgüter in der steuerlichen Eröffnungsbilanz mit dem Buchwert anzusetzen. Die von X geleistete Bareinlage ist hingegen mit dem Nominalwert anzusetzen.

Unter der Maßgabe, dass Handels- und steuerliche Gesamthandsbilanz auch weiterhin identisch sein sollen, sind zur Fortführung der Buchwerte Ergänzungsbilanzen sowohl für X als auch für Y aufzustellen (sog. Nettomethode, Rn. 24.14 UmwStE), und zwar für X eine positive Ergänzungsbilanz in Höhe der von Y übernommenen stillen Reserven (30.000 €, siehe oben) und für Y eine negative Ergänzungsbilanz in gleicher Höhe. Die stillen Reserven verteilen sich wie folgt:

Grund und Boden ($\frac{1}{6}$ von 15.000 €)	2.500 €
Gebäude ($\frac{1}{6}$ von 30.000 €)	5.000 €
Firmenwert ($\frac{1}{6}$ von 135.000 €)	22.500 €

Die steuerliche Eröffnungsbilanz zum 1.1.06 stellt sich daher wie folgt dar:

EB der OHG = GHB

Bebautes Grundstück	80.000	Verbindlichkeiten	50.000
Gebäude	110.000	Kapital X	260.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital Y	130.000
Bank	190.000		
	<u>440.000</u>		<u>440.000</u>

Ergänzungsbilanz X

Bebautes Grundstück	2.500	Kapital	30.000
Gebäude	5.000		
Firmenwert	22.500		
	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>

Ergänzungsbilanz Y

Kapital	30.000	Bebautes Grundstück	2.500
		Gebäude	5.000
		Firmenwert	22.500
	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>

Im Ergebnis erhält Y somit ein Kapitalkonto von (130.000 € GHB - 30.000 € ErgB =) 100.000 €, so dass er sein bisheriges Kapitalkonto fortführt. Zudem werden ihm auf diese Weise weiterhin die stillen Reserven zugerechnet, die bei ihm entstanden sind. So entfielen vor der Kapitalerhöhung beispielsweise 50 % der stillen Reserven des Gebäudes, mithin ($\frac{1}{2}$ von 30.000 € =) 15.000 €, auf ihn. Nach der Kapitalerhöhung ist er nur noch zu $\frac{1}{3}$ an den stillen Reserven im Gesamthandsvermögen beteiligt, mithin in Höhe von ($\frac{1}{3}$ von 30.000 € =) 10.000 €. Zusätzlich werden ihm jedoch über die negative Ergänzungsbilanz weitere 5.000 € zugewiesen, insgesamt also weiterhin 15.000 €.

Auf X entfällt nach der Kapitalerhöhung ein Kapitalkonto von (260.000 € GHB + 30.000 € ErgB =) 290.000 € und somit sein bisheriges Kapitalkonto zzgl. des Nominalwerts der Kapitalerhöhung. Auch ihm werden die gleichen stillen Reserven wie vor der Kapitalerhöhung zugerechnet. An den stillen Reserven des Gebäudes im Gesamthandsvermögen ist er zwar nunmehr zu ($\frac{2}{3}$ von 30.000 € =) 20.000 € beteiligt.



Aufgrund der positiven Ergänzungsbilanz vermindern sich die stillen Reserven des X am Gebäude jedoch um 5.000 €, so dass auf ihn (wie vor der Kapitalerhöhung) insgesamt 15.000 € entfallen.

Rechtsfolgen bei den Gesellschaftern

Bei den Mitunternehmern X und Y liegt eine Veräußerung ihrer gesamten Mitunternehmeranteile an der „alten“ Gesellschaft vor. Da der Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Eröffnungsbilanz der „neuen“ Gesellschaft als Veräußerungspreis der Mitunternehmeranteile gilt (§ 24 Abs. 3 UmwStG), entsteht jedoch kein Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16 EStG. Die stillen Reserven gehen vielmehr auf die „neue“ Gesellschaft über.

Rechtsfolgen bei der OHG

Handelsrechtlich sind die bisherigen Bewertungsreihen fortzuführen. Auch steuerrechtlich gilt wegen des Buchwertansatzes die Rechtsnachfolge (§ 24 Abs. 4 i. V. m. § 23 Abs. 1, § 12 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG). Die Ergänzungsbilanzen sind dabei korrespondierend zur Gesamthandsbilanz weiterzuentwickeln (vgl. Beispiel zu Rn. 24.14 UmwStE).

Wäre das Gebäude beispielsweise zuvor 4 Jahre lang mit 3 % von 125.000 € abgeschrieben worden, müsste auch in 06 in der Handelsbilanz und der steuerlichen Gesamthandsbilanz Abschreibungen in Höhe von (3 % von 125.000 € =) 3.750 € vorgenommen werden. Hieraus ergibt sich eine rechnerische Restnutzungsdauer von 29 ⅓ Jahre zum 1.1.06. Die Mehr- und Minderwerte für das Gebäude in den Ergänzungsbilanzen von X und Y wären daher mit jährlich (5.000 € / 29,33 Jahre =) 170 € aufzulösen, so dass bei einer endgültigen Abschreibung in der Handelsbilanz auch die Korrekturen in den Ergänzungsbilanzen vollständig aufgelöst wären.

II. EINTRITT EINES WEITEREN GESELLSCHAFTERS IN EINE MITUNTERNEHMERSCHAFT

1. Gesellschaftsrechtliche Beurteilung

Der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine bereits bestehende Personengesellschaft ist im Zivilrecht grundsätzlich nicht vorgesehen. Vielmehr geht die gesetzliche Grundkonzeption von einer unveränderten Zusammensetzung des Gesellschafterkreises aus. Gleichwohl sind die Gesellschafter frei, im Gesellschaftsvertrag abweichende Regelungen zu treffen. Der Beitritt eines neuen Gesellschafters bedarf dabei jedoch der **Zustimmung aller Gesellschafter**, da wegen der gesamthänderischen Bindung die Gesellschafter nicht frei über ihre Gesellschaftsanteile verfügen können (§ 711 Abs. 1 BGB).

Die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters wird durch einen gesonderten **Aufnahmevertrag** geregelt, der den bestehenden Gesellschaftsvertrag ändert. Der Aufnahmevertrag regelt insbesondere, ob der hinzutretende Gesellschafter zur Leistung eines Beitrags verpflichtet ist oder die Aufnahme unentgeltlich erfolgt. Der Beitrag kann in einer Geld- oder Sachleistung bestehen und in das Gesellschaftsvermögen oder das Privatvermögen der Gesellschafter geleistet werden. Zudem regelt der Aufnahmevertrag in welchem Umfang der hinzutretende Gesellschafter am Gewinn und Vermögen der Personengesellschaft beteiligt wird. Der Aufnahmevertrag bedarf grundsätzlich keiner notariellen Beurkundung, selbst dann, wenn zum Gesellschaftsvermögen ein Grundstück gehört (wohl aber, wenn der hinzutretende Gesellschafter zur Einlage eines Grundstücks verpflichtet ist, § 311b BGB).

Handelsrechtlich stellt der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine Personengesellschaft **keine Beendigung der alten und keine Gründung einer neuen Gesellschaft** dar. Vielmehr bleibt die Identität der bereits bestehenden Gesellschaft unberührt. Der hinzutretende Gesellschafter erhält lediglich eine gesamthänderische Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen.

Daher wird handelsrechtlich auch **keine neue Eröffnungsbilanz** erstellt. Die Buchwerte der bilanzierten Vermögensgegenstände sind deshalb zwingend fortzuführen. Erfolgt der Eintritt

unentgeltlich, unterbleibt grundsätzlich eine Buchung. Nur wenn die Kapitalkonten weiterhin das Beteiligungsverhältnis abbilden sollen, ist eine anteilige Umbuchung von den Kapitalkonten der Altgesellschafter auf das Kapitalkonto des Neugesellschafters vorzunehmen.

Hat der hinzutretende Gesellschafter einen Beitrag in das Gesellschaftsvermögen zu erbringen, so ist dieser als **Einlage** mit dem Zeitwert zu bewerten und wird grundsätzlich dem Kapitalkonto des hinzutretenden Gesellschafters gutgeschrieben. Sind im Vermögen der Personengesellschaft jedoch stille Reserven vorhanden, die durch die Einlage des hinzutretenden Gesellschafters mit ausgeglichen werden, wird regelmäßig vereinbart, dass die Gutschrift auch teilweise zugunsten der Kapitalkonten der Altgesellschafter erfolgt.

2. Steuerrechtliche Beurteilung

Die steuerrechtliche Behandlung des Eintritts eines weiteren Gesellschafters ist davon abhängig, ob der Eintritt entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt und im Falle eines entgeltlichen Eintritts, ob die Leistung des eintretenden Gesellschafters in das Gesellschaftsvermögen oder das Privatvermögen der bisherigen Gesellschafter erfolgt.

2.1 Unentgeltlicher Eintritt

Tritt ein weiterer Gesellschafter ohne Einlage oder sonstige Leistungen an die Gesellschafter in eine bestehende Personengesellschaft ein, mindern sich die Gesellschaftsrechte der bisherigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligungsquote. Dieser Vorgang stellt eine unentgeltliche Übertragung von Teilmitunternehmeranteilen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG dar. Die Vorschrift des § 6 Abs. 3 EStG ist gegenüber § 24 UmwStG vorrangig (Rz. 01.47 letzter Absatz UmwStE). Die Personengesellschaft hat somit zwingend die Buchwerte fortzuführen.

Eine Aufdeckung stiller Reserven ist nicht, auch nicht anteilig zulässig, so dass es bei den bisherigen Gesellschaftern nicht zu einer Gewinnrealisierung kommt. Es erfolgt lediglich eine anteilige Umbuchung von den Kapitalkonten der bisherigen Gesellschafter auf das Kapitalkonto des hinzutretenden Gesellschafters. Zu der in diesem Zusammenhang ggf. erforderlichen Mitübertragung von Sonderbetriebsvermögen der Altgesellschafter siehe BMF v. 20.11.2019, BStBl 2019 I S. 1291, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18.

► Übungsfall:

Am Vermögen und Gewinn der DEF-OHG sind die Gesellschafter D, E und F zu je $\frac{1}{3}$ beteiligt. Mit dem zwischen D, E, F sowie dem G am 1.12.05 abgeschlossenen Aufnahmevertrag, tritt G mit Wirkung zum 1.1.06, 0 Uhr der OHG als weiterer Gesellschafter bei. Einen Gesellschafterbeitrag muss G hierfür nicht leisten. Fortan sollen die Gesellschafter zu je $\frac{1}{4}$ am Vermögen und Gewinn der DEF-OHG beteiligt sein. Die OHG hat zum 31.12.05 folgende – handelsrechtlich und steuerrechtlich zutreffende – Schlussbilanz erstellt:

DEF-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 31.12.05

Maschinen	100.000 €	Kapital D	200.000 €
Sonstige BGA	80.000 €	Kapital E	200.000 €
Fuhrpark	50.000 €	Kapital F	200.000 €
Wertpapiere	120.000 €	Verbindlichkeiten	70.000 €
Waren	140.000 €		
Forderungen	100.000 €		
Bank	80.000 €		
Bilanzsumme	670.000 €	Bilanzsumme	670.000 €



Die **stillen Reserven** betragen:

Fuhrpark:	15.000 €
Wertpapiere:	75.000 €
Firmenwert:	150.000 €

Das neue Beteiligungsverhältnis soll auch weiterhin in den Kapitalkonten abgebildet werden.

► **Lösung:**

Die unentgeltliche Aufnahme des G führt zur Übertragung von je $\frac{1}{4}$ der Gesellschaftsanteile von D, E und F. Die Übertragung ist ein Rechtsakt, bei dem G hinsichtlich der übertragenen Gesellschaftsanteile in die Rechtsstellung von D, E und F tritt. Dieser Vorgang stellt **handelsrechtlich** keine Beendigung der Gesellschaft dar. Die OHG führt daher zwingend die Buchwerte fort. Lediglich bei den Kapitalkonten kommt es zu einer Abspaltung von je $\frac{1}{4}$ zugunsten des Kapitalkontos von G.

Buchungssatz:

Kapital D	50.000 €		
Kapital E	50.000 €	an	Kapital G
Kapital F	50.000 €		150.000 €

Zum 1.1.06 würde sich somit folgende Bilanz ergeben:

DEF-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 1.1.06

Maschinen	100.000 €	Kapital D	150.000 €
Sonstige BGA	80.000 €	Kapital E	150.000 €
Fuhrpark	50.000 €	Kapital F	150.000 €
Wertpapiere	120.000 €	Kapital G	150.000 €
Waren	140.000 €	Verbindlichkeiten	70.000 €
Forderungen	100.000 €		
Bank	80.000 €		
Bilanzsumme	670.000 €	Bilanzsumme	670.000 €

Steuerrechtlich stellt der Eintritt des G ohne Beitragspflicht eine unentgeltliche Übertragung von Teilmitunternehmeranteilen der bisherigen Gesellschafter D, E und F auf den hinzutretenden Gesellschafter G dar. Dieser Vorgang stellt auch steuerrechtlich keine Beendigung der Gesellschaft dar. Es sind somit zwingend die Buchwerte fortzuführen, § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG. Die Übertragung der Teilmitunternehmeranteile führt – genau wie handelsrechtlich – lediglich zu einer Umbuchung bei den Kapitalkonten. Die steuerrechtliche Bilanz nach dem Eintritt von G entspricht somit der handelsrechtlichen.

2.2 Entgeltlicher Eintritt gegen Leistung in das Gesellschaftsvermögen

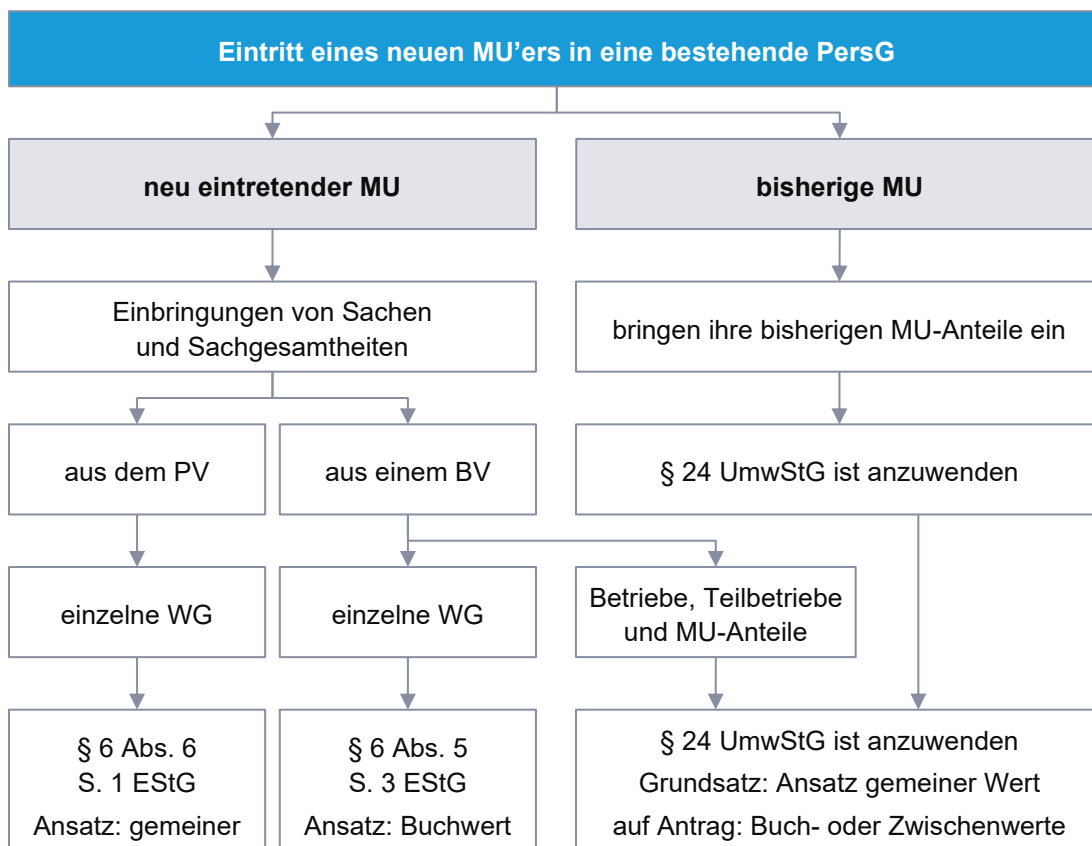
a) Behandlung bei der Personengesellschaft

Steuerrechtlich stellt der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine bestehende Personengesellschaft gegen Geld- oder Sacheinlage die Beendigung der alten sowie die Gründung einer neuen, durch den neu hinzutretenden Gesellschafter vergrößerten Personengesellschaft dar. Die bisherigen Gesellschafter bringen in diesem Fall ihre Mitunternehmeranteile an der alten Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die neue Gesellschaft ein (Rn. 01.47 Doppelbuchstabe aa) 3. Spiegelstrich UmwStE). Hinsichtlich eines jeden Mitunternehmeranteils liegt somit ein gesonderter Einbringungsvorgang im Sinne des § 24 UmwStG vor (Rn. 24.03 i. V. m. 20.12 UmwStE). Die neue Personengesellschaft kann das Wahlrecht gemäß § 24 Abs. 2 UmwStG für jeden eingebrachten Mitunternehmeranteil unterschiedlich ausüben. Wählt die neue Personengesellschaft (teilweise) den Ansatz gemeiner

Werte sind in der steuerlichen Gesamthandsbilanz – abweichend von der Bilanzierung in der Handelsbilanz – die in den bereits von der alten Gesellschaft bilanzierten Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven (teilweise) aufzudecken. Wählt die neue Personengesellschaft hinsichtlich der eingebrachten Mitunternehmeranteile hingegen den Ansatz der Buchwerte, hat die Gesellschaft – sofern in den Kapitalkonten der Gesamthandsbilanz das Beteiligungsverhältnis abgebildet werden soll – die Wahl zwischen der Darstellung nach der Nettomethode und der Bruttomethode (vgl. hierzu Rn. 24.13f. UmwStE). Bei Wahl der Nettomethode kann die Handelsbilanz regelmäßig als steuerliche Gesamthandsbilanz dienen. Die steuerlich zutreffenden Werte sind sowohl bei Anwendung der Bruttomethode als auch bei Anwendung der Nettomethode über Ergänzungsbilanzen herzustellen.

Die steuerliche Behandlung der vom hinzutretenden Gesellschafter zu erbringenden Beiträge ist von der Art der Einlage (Bareinlage, Sacheinlage von Einzelwirtschaftsgütern des Privatvermögens oder des Betriebsvermögens, Einlage von Sachgesamtheiten) abhängig. Insoweit gelten die Ausführungen zur Gründung einer Personengesellschaft entsprechend. Bringt der hinzutretende Gesellschafter einen Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in die Gesellschaft ein, so kann diese auch insoweit nach § 24 Abs. 2 UmwStG zwischen einem Ansatz zum gemeinen Wert, Buchwert oder Zwischenwert wählen. Für den Fall, dass der hinzutretende Gesellschafter nur einzelne Wirtschaftsgüter einbringt, so liegt ein tauschähnlicher Vorgang vor, der nach § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG (Einbringung aus dem Privatvermögen) oder nach § 6 Abs. 6 Satz 4 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 EStG (Einbringung aus dem Betriebsvermögen) zu bewerten ist. Im Fall der Bareinlage erfolgt die Bewertung mit dem Nominalwert.

► ÜBERSICHT





b) Behandlung bei den Gesellschaftern

Da die bisherigen Gesellschafter ihre Mitunternehmeranteile an der „alten“ Gesellschaft nach § 24 UmwStG in die „neue“ Gesellschaft einbringen, gilt der Wert, mit dem die (anteiligen) Wirtschaftsgüter in der Eröffnungsbilanz der neuen Gesellschaft angesetzt werden als Veräußerungspreis der Mitunternehmeranteile.

Setzt die „neue“ Gesellschaft die gemeinen Werte an, erzielen die bisherigen Gesellschafter einen nach § 24 Abs. 3 Satz 2 UmwStG i. V. m. §§ 16 und 34 EStG begünstigten Veräußerungsgewinn. Soweit die bisherigen Gesellschafter jedoch auch an der neuen Gesellschaft beteiligt sind, liegt ein nach § 24 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 16 Abs. 2 Satz 3 EStG nicht begünstigter Veräußerungsgewinn vor.

Bei Ansatz der Zwischenwerte ist der sich ergebende Veräußerungsgewinn nicht begünstigt. Im Fall des Buchwertansatzes ergibt sich kein Einbringungsgewinn.

Beim hinzutretenden Gesellschafter sind die steuerlichen Auswirkungen – wie auch die bei der Personengesellschaft – von der Art des Gesellschaftsbeitrags abhängig. Insoweit wird auf die Ausführungen zur Gründung einer Personengesellschaft (Kurs UmwStR 01) verwiesen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufnahme weiterer Gesellschafter in PG – v10805

► **Übungsfall:**

Am Vermögen und Gewinn der DEF-OHG sind die Gesellschafter D, E und F zu je $\frac{1}{3}$ beteiligt. Mit dem zwischen D, E, F sowie dem G am 1.12.05 abgeschlossenen Aufnahmevertrag, tritt G mit Wirkung zum 1.1.06, 0 Uhr der OHG als weiterer Gesellschafter bei. Als Gesellschafterbeitrag muss G sein Einzelunternehmen einbringen, jedoch mit Ausnahme des Betriebsgrundstücks, das weiterhin in seinem alleinigen Eigentum verbleibt, der Gesellschaft allerdings gegen eine angemessene monatliche Miete i. H. v. 6.000 € überlassen wird. Die handels- und steuerrechtlich zulässige Schlussbilanz des Einzelunternehmens hat zum 31.12.05 folgendes Bild:

Handels- und Steuerbilanz zum 31.12.05 des EU G

Grund und Boden	120.000 €	Kapital	520.000 €
Gebäude	180.000 €	Verbindlichkeiten	30.000 €
Maschinen	40.000 €		
Sonstige BGA	50.000 €		
Fuhrpark	60.000 €		
Wertpapiere	30.000 €		
Forderungen	70.000 €		
Bilanzsumme	550.000 €	Bilanzsumme	550.000 €

Die **stillen Reserven** betragen:

Grund und Boden:	30.000 €
Firmenwert:	60.000 €

Fortan sollen die Gesellschafter zu je $\frac{1}{4}$ am Vermögen und Gewinn der DEF-OHG beteiligt sein. Die OHG hat zum 31.12.05 folgende – handelsrechtlich und steuerrechtlich zutreffende – Schlussbilanz erstellt:

DEF-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 31.12.05

Maschinen	100.000 €	Kapital D	200.000 €
Sonstige BGA	80.000 €	Kapital E	200.000 €
Fuhrpark	50.000 €	Kapital F	200.000 €
Wertpapiere	120.000 €	Verbindlichkeiten	70.000 €
Waren	140.000 €		
Forderungen	100.000 €		
Bank	80.000 €		
Bilanzsumme	670.000 €	Bilanzsumme	670.000 €

Die **stillen Reserven** betragen:

Fuhrpark:	15.000 €
Wertpapiere:	75.000 €
Firmenwert:	150.000 €

Das neue Beteiligungsverhältnis soll auch weiterhin in den Kapitalkonten abgebildet werden.

► **Lösung:**

Handelsrechtlich stellt der Eintritt des G in die DEF-OHG zum 1.1.06 keine Beendigung der alten Gesellschaft dar. Die Identität der bestehenden Gesellschaft bleibt somit unberührt. Die Buchwerte der bilanzierten Vermögensgegenstände sind deshalb zwingend fortzuführen. Der von G zu leistende Beitrag in das Gesellschaftsvermögen ist handelsrechtlich als Einlage zu behandeln und mit dem Zeitwert zu bewerten. Die Buchwerte des Einzelunternehmens sind daher um die darin enthaltenen stillen Reserven aufzustocken. Da das Beteiligungsverhältnis auch nach Eintritt des G in den Kapitalkonten abgebildet werden soll, muss die Einlage, soweit stille Reserven von D, E und F auf G übergehen (je Gesellschafter 25 % von 80.000 € = 20.000 €), den Kapitalkonten der Altgesellschafter gutgeschrieben werden.

Handelsrechtlich ergibt sich somit nach der Einbringung folgende Bilanz:

DEFG-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 1.1.06

Maschinen	140.000 €	Kapital D	220.000 €
Sonstige BGA	130.000 €	Kapital E	220.000 €
Fuhrpark	110.000 €	Kapital F	220.000 €
Wertpapiere	150.000 €	Kapital G	220.000 €
Waren	140.000 €	Verbindlichkeiten	100.000 €
Forderungen	170.000 €		
Bank	80.000 €		
Firmenwert	60.000 €		
Bilanzsumme	980.000 €	Bilanzsumme	980.000 €

Das weiterhin im zivilrechtlichen Eigentum des G stehende Grundstück ist handelsrechtlich nicht bei der OHG zu bilanzieren.

Ertragsteuerlich stellt der Eintritt des G in die DEF-OHG gegen Erbringung einer Sacheinlage eine Beendigung der alten sowie die Gründung einer neuen vergrößerten Personengesellschaft dar. Die bisherigen Gesellschafter D, E und F bringen ihre Mitunternehmeranteile an der alten Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die neue Gesellschaft ein (Rn. 01.47 Doppelbuchstabe aa) 3. Spiegelstrich UmwStG). Hinsichtlich eines jeden Mitunternehmeranteils liegt somit ein gesonderter Einbringungsvorgang im Sinne des § 24 UmwStG vor (Rn. 24.03 i. V. m. 20.12 UmwStG). Die neue Personengesellschaft (DEFG-OHG) hat somit für jeden eingebrachten Mitunternehmeranteil ein Wahlrecht zum Ansatz mit dem gemeinen Wert, Buchwert oder einem Zwischenwert (§ 24 Abs. 2 UmwStG).



Da laut Aufgabe eine Besteuerung stiller Reserven vermieden werden soll, sind die Wirtschaftsgüter weiterhin mit dem Buchwert anzusetzen.

Die Einbringung des Einzelunternehmens des G gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die DEF-OHG stellt ebenfalls einen Vorgang im Sinne des § 24 Abs. 1 UmwStG dar. Dass das Grundstück als funktional wesentliche Betriebsgrundlage des Einzelunternehmens nicht ins Gesamthandsvermögen der OHG übertragen wird, ist unschädlich, da das Grundstück durch die anschließende Überlassung an G zumindest Sonderbetriebsvermögen des G bei der OHG wird (Rn. 24.05 UmwStE). Die OHG hat somit auch hinsichtlich der Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens ein Wahlrecht zum Ansatz mit dem gemeinen Wert, dem Buchwert oder einem Zwischenwert. Auch hier ist zur Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven der Buchwertansatz zu wählen.

Sämtliche bei der OHG zu bilanzierenden Wirtschaftsgüter unterliegen somit der Rechtsnachfolge und Besitzzeitanrechnung, § 24 Abs. 4 i. V. m. § 23 Abs. 1, § 12 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG.

Da in den Kapitalkonten der Gesamthandsbilanz auch weiterhin das Beteiligungsverhältnis abgebildet werden soll, sind die steuerlich zutreffenden Werte über Ergänzungsbilanzen herzustellen. Die OHG kann dabei die handelsrechtliche Bilanz als steuerliche Gesamthandsbilanz übernehmen (sog. Nettomethode).

DEFG-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 1.1.06

Maschinen	140.000 €	Kapital D	220.000 €
Sonstige BGA	130.000 €	Kapital E	220.000 €
Fuhrpark	110.000 €	Kapital F	220.000 €
Wertpapiere	150.000 €	Kapital G	220.000 €
Waren	140.000 €	Verbindlichkeiten	100.000 €
Forderungen	170.000 €		
Bank	80.000 €		
Firmenwert	60.000 €		
Bilanzsumme	980.000 €	Bilanzsumme	980.000 €

In diesem Fall wären die folgenden Ergänzungsbilanzen zu erstellen:

Ergänzungsbilanz D, E und F jeweils zum 1.1.06

Kapital	20.000 €	Fuhrpark	1.250 €
		Wertpapiere	6.250 €
		Firmenwert	12.500 €
Bilanzsumme	20.000 €	Bilanzsumme	20.000 €

Ergänzungsbilanz G zum 1.1.06

Fuhrpark	3.750 €	Firmenwert {EU}	60.000 €
Wertpapiere	18.750 €		
Firmenwert {OHG}	37.500 €		
Bilanzsumme	60.000 €	Bilanzsumme	60.000 €

Zudem stellt das Grundstück notwendiges Sonderbetriebsvermögen I des G bei der OHG dar (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 12 EStR). Die Überführung aus dem Einzelunternehmen des G erfolgt ebenfalls nach § 24 UmwStG mit dem Buchwert (siehe oben).

Sonderbilanz G zum 1.1.06

Grund und Boden	120.000 €	Kapital	300.000 €
Gebäude	180.000 €		
Bilanzsumme	300.000 €	Bilanzsumme	300.000 €

2.3 Entgeltlicher Eintritt gegen Leistung in das Privatvermögen der bisherigen Gesellschafter

Erfolgt die Leistung des hinzutretenden Gesellschafters in das Privatvermögen der bisherigen Gesellschafter, liegt – entsprechend der Aufnahme eines Gesellschafters in ein Einzelunternehmen gegen Zahlung ins Privatvermögen – eine Veräußerung von Teilen der bisherigen Mitunternehmeranteile und anschließend eine Einbringung in das Betriebsvermögen der neuen Personengesellschaft vor.

2.4 Entgeltlicher Eintritt gegen Gewährung einer sonstigen Gegenleistung NEBEN den Gesellschaftsrechten

Erhält der neue Gesellschafter für seine Sacheinlage in das Vermögen der Personengesellschaft neben den Gesellschaftsrechten zusätzlich eine sonstige Gegenleistung, ist für die Möglichkeit des Buchwertansatzes § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG zu beachten. Zur Ermittlung einer evtl. schädlichen Gegenleistung vgl. hierzu Kurs UmwStR 01 Tz. IV.3.7.

III. GESELLSCHAFTERWECHSEL

1. Gesellschaftsrechtliche Beurteilung

Wie bereits dargestellt, kann ein Gesellschafter grundsätzlich nicht frei über seinen Anteil an der Gesellschaft verfügen (§ 711 BGB i. V. m § 105 Abs. 3 HGB). Die Abtretung eines Gesellschaftsanteils bedarf deshalb – ebenso wie der Eintritt eines weiteren Gesellschafters – der **Zustimmung der übrigen Gesellschafter**. Die Vorschrift des § 711 BGB ist jedoch als dispositiv zu verstehen, d. h. durch eine besondere Regelung im Gesellschaftsvertrag kann eine anderweitige Vereinbarung getroffen werden.

Der Gesellschafterwechsel kann auf zwei Arten vollzogen werden, entweder durch einen Anteilsübertragungsvertrag direkt zwischen dem Ursprungsgesellschafter und dem Neugesellschafter oder aber durch einen Doppelvertrag der verbleibenden Gesellschafter mit dem ausscheidenden und dem eintretenden Gesellschafter. Für diese Verträge ist **keine Form vorgeschrieben**, selbst wenn im Gesamthandsvermögen Grundstücke enthalten sind. Es handelt sich hierbei um die Übertragung einer Mitgliedschaft (= Übertragung anderer Rechte i. S. d. § 413 BGB).

Darüber hinaus kann ein Gesellschafterwechsel jedoch auch bei Tod eines Gesellschafters aufgrund einer Nachfolgeklausel vollzogen werden. Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen haben zum Inhalt, dass die Gesellschaft beim Tod eines Gesellschafters mit allen Erben (einfache Nachfolgeklauseln) oder nur mit bestimmten Erben (qualifizierte Nachfolgeklauseln) fortgesetzt wird.

Der Gesellschafterwechsel stellt **keine Gründung einer neuen Personengesellschaft** dar. Er berührt weder die verbleibenden Gesellschafter noch die Gesellschaft an sich. Es ist daher nicht erforderlich (und im Übrigen auch nicht zulässig), zum Wechselzeitpunkt eine neue Eröffnungsbilanz zu erstellen. Es ist jedoch zulässig, zur Ermittlung des Abfindungsanspruchs eine Zwischenbilanz zu erstellen.

Einem Gesellschafterwechsel wird regelmäßig nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass der neu in die Gesellschaft eintretende Gesellschafter das Kapitalkonto des austretenden Gesellschafters unverändert fortführt. Daher sind bei einem Gesellschafterwechsel handelsrechtlich die **Kapitalkonten des ausscheidenden Gesellschafters auf den neu eintretenden Gesellschafter umzubuchen**. Dies gilt sowohl für das Festkapitalkonto (Kapitalkonto I) als auch für das variable Kapitalkonto (Kapitalkonto II). Aufgrund von stillen Reserven, die in den Wirtschaftsgütern der Gesellschaft ruhen, wird jedoch häufig ein das Kapitalkonto übersteigender Betrag bezahlt. Handelsrechtlich bleiben diese übersteigenden Aufwendungen unberücksichtigt, da sie das Gesellschaftsvermögen nicht berühren.



2. Steuerliche Behandlung

2.1 Allgemeines

Steuerliche Folgen treten nur beim Veräußerer und beim Erwerber ein. Die Personengesellschaft selbst wird – auch steuerrechtlich – in ihrem Bestand nicht verändert. Es liegt somit **kein Fall des § 24 UmwStG** vor, d. h. es bestehen keine Wahlrechte hinsichtlich des Bilanzansatzes (Rn. 01.47 Doppelbuchstabe aa) 3. Spiegelstrich, Satz 3 UmwStE).

Grundsätzlich sind die folgenden beiden Fallgestaltungen denkbar:

Personengesellschaft ABC			
unentgeltlicher Wechsel (aus privatem Grund)		entgeltlicher Wechsel (zu Bedingungen, die zwischen fremden Dritten üblich sind)	
z. B.:	aus wird	ABC sen. ABC jun.	z. B.: aus wird ABC OHG ABD OHG
Rechtsfolgen			
C	sen. erzielt keinen Veräußerungsgewinn oder -verlust		
C	jun. führt die bisherigen Buchwerte fort.		
			
	Anwendung § 6 Abs. 3 EStG		
C	erzielt einen Veräußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG		
	Veräußerungserlös - <u>Kapitalkonto(en)</u> = stille Reserven - <u>Veräußerungskosten</u> = Veräußerungsgewinn		
D	hat Anschaffungskosten für den Mitunternehmeranteil, den er von C entgeltlich erwirbt, D erwirbt damit die WG anteilig zu den Verkehrswerten		

2.2 Unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils

Überträgt ein Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil ohne eine Gegenleistung auf eine andere Person, stellt dieser Vorgang eine unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG dar. Der übernehmende (Neu-) Gesellschafter hat somit zwingend die Buchwerte fortzuführen. Es erfolgt daher lediglich eine Umbuchung der Kapitalkonten vom übertragenden auf den übernehmenden Gesellschafter. Eine Aufdeckung stiller Reserven ist nicht, auch nicht anteilig zulässig, so dass es beim bisherigen Gesellschafter nicht zu einer Gewinnrealisierung kommt. Zu der in diesem Zusammenhang ggf. erforderlichen Mitübertragung von Sonderbetriebsvermögen des bisherigen Gesellschafters siehe BMF 1 § 6/18.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gesellschafterwechsel unentgeltlich – v12185

2.3 Veräußerung zu einem Wert über dem Kapitalkonto

Liegt der Veräußerungspreis über dem Buchwert des Kapitalkontos des ausscheidenden Gesellschafters, liegt ein in vollem Umfang entgeltlicher Vorgang vor, auch wenn mit dem Kaufpreis nicht alle stillen Reserven abgegolten werden (sog. Einheitstheorie, vgl. BFH-Beschluss vom 19.3.2014, BStBl 2014 II S. 629 und BMF vom 13.1.1993, BStBl 1993 I S. 80, Tz. 35, Beck'sche Steuererlasse 1, § 7/3).

2.3.1 Rechtsfolgen beim Veräußerer

Der veräußernde Altgesellschafter erzielt somit beim Gesellschafterwechsel Einkünfte aus der **Veräußerung eines Mitunternehmeranteils i. S. d. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG**. Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich gemäß § 16 Abs. 2 EStG durch Abzug der Veräußerungskosten und des Kapitalkontos vom Veräußerungspreis. Er ist unter den dort genannten Voraussetzungen nach § 16 Abs. 4 und § 34 Abs. 3 EStG begünstigt, anderenfalls nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 EStG.

2.3.2 Rechtsfolgen beim Erwerber

Der **erwerbende Neugesellschafter erhält** beim Gesellschafterwechsel aus steuerrechtlicher Sicht keinen eigenständigen Gesellschaftsanteil, sondern vielmehr **Anteile an den einzelnen (bilanzierten und nicht bilanzierten) Wirtschaftsgütern** des Gesellschaftsvermögens. Ein Ausweis der Mehrwerte im Gesamthandsvermögen ist nicht zulässig, da der Kaufpreis nicht aus dem Gesellschaftsvermögen aufgebracht wurde. Die Aufwendungen des Erwerbers für den Mitunternehmeranteil sind daher, soweit sie die Buchwerte der Gesamthandsbilanz übersteigen, in einer **Ergänzungsbilanz als zusätzliche Anschaffungskosten** (für die anteilig erworbenen stillen Reserven) zu aktivieren. Erwirbt ein neuer Gesellschafter mehrere Gesellschaftsanteile, so ist für ihn dennoch nur eine Ergänzungsbilanz zu erstellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gesellschafterwechsel entgeltlich – v12186

► **Übungsfall:**

An der ABC-OHG sind die Gesellschafter A, B und C zu je einem Drittel am Gesellschaftsvermögen und Gewinn beteiligt. C hat seinen Gesellschaftsanteil mit Wirkung vom 1.1.06 an den eintretenden Gesellschafter D veräußert. Als Kaufpreis wurden 330.000 € vereinbart. Die Gesellschafter A und B haben diesem Gesellschafterwechsel mit der Auflage zugestimmt, dass D das Kapitalkonto des C zum Buchwert vom 31.12.05 i. H. v. 250.000 € weiterführt.



Die OHG hatte zum 31.12.05 die folgende handels- und steuerrechtlich nicht zu beanstandende Bilanz erstellt:

ABC-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 31.12.05

Grund und Boden	220.000 €	Kapital A	250.000 €
Gebäude	280.000 €	Kapital B	250.000 €
Maschinen und BGA	180.000 €	Kapital C	250.000 €
Wertpapiere	80.000 €	Verbindlichkeiten	90.000 €
Forderungen	60.000 €	Rückstellungen	30.000 €
Bank	50.000 €		
Bilanzsumme	870.000 €	Bilanzsumme	870.000 €

Zur Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises wurde ein Gutachter beauftragt, der das Unternehmen auf 990.000 € bewertete. Danach sind in den bilanzierten Wirtschaftsgütern die folgenden stillen Reserven enthalten:

Grund und Boden	60.000 €
Gebäude	15.000 €
Maschinen und BGA	24.000 €
Wertpapiere	30.000 €

Zudem gehört zum Gesellschaftsvermögen eine selbstgeschaffene Erfindung, die handels- und steuerrechtlich bisher nicht angesetzt wurde. Ihr Teilwert beträgt 45.000 €. Der selbstgeschaffene Firmenwert wird vom Gutachter auf 66.000 € beziffert.

► **Lösung:**

a) Folgen beim veräußernden Gesellschafter C

Aus der Veräußerung seines Mitunternehmeranteils erzielt C am 1.1.06 einen Gewinn i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Veräußerungspreis	330.000
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	250.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 Abs. 2 EStG	80.000

Der Veräußerungsgewinn ist im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung für den VZ 06 zu erfassen (§§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) AO) und von C im VZ 06 zu versteuern (R 4a Abs. 5 EStR). Über die Gewährung eines Freibetrags gem. § 16 Abs. 4 EStG ist im Rahmen der ESt-Veranlagung des C zu entscheiden (R 16 Abs. 13 S. 1 und 2 EStR).

b) Folgen bei der OHG

Am 1.1.06 ist das Kapitalkonto des C auf D umzubuchen.

c) Folgen beim erwerbenden Gesellschafter D

D übernimmt in der Bilanz der OHG das Kapitalkonto und damit die anteiligen Buchwerte des ausgeschiedenen Gesellschafters C i. H. v. 250.000 €. Seine Anschaffungskosten für den Mitunternehmeranteil haben jedoch 330.000 € betragen, deshalb ist für ihn eine Ergänzungsbilanz zu erstellen, in der der Differenzbetrag von 80.000 € (dies sind die anteilig erworbenen stillen Reserven) ausgewiesen wird.

Diese verteilen sich auf die in den einzelnen Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven in Höhe von je $\frac{1}{3}$. Dies gilt auch für die anteiligen stillen Reserven der Erfindung und des Firmenwerts, die von D entgeltlich erworben wurden und somit nicht unter das Aktivierungsverbot für selbstgeschaffene Wirtschaftsgüter nach § 5 Abs. 2 EStG fallen. Da die einzelnen WG anteilig angeschafft wurden, kommt es nicht zur Anrechnung von Besitzzeiten, diese laufen mit dem Gesellschafterwechsel jeweils (anteilig für D) neu an.

Ergänzungseröffnungsbilanz D zum 1.1.06

<i>Grund und Boden</i>	<i>20.000 €</i>	<i>Kapital</i>	<i>80.000 €</i>
<i>Gebäude</i>	<i>5.000 €</i>		
<i>Maschinen und BGA</i>	<i>8.000 €</i>		
<i>Wertpapiere</i>	<i>10.000 €</i>		
<i>Erfindung</i>	<i>15.000 €</i>		
<i>Firmenwert</i>	<i>22.000 €</i>		
<i>Bilanzsumme</i>	<i>80.000 €</i>	<i>Bilanzsumme</i>	<i>80.000 €</i>

2.3.3 Fortentwicklung der Bilanzansätze

Die Ergänzungsbilanz des erwerbenden Gesellschafters ist fortzuführen. Dabei ist der Gesellschafter **soweit wie möglich einem Einzelunternehmer**, dem Anschaffungskosten für den Erwerb entsprechender Wirtschaftsgüter entstanden sind, **gleichzustellen** (BFH-Urteil vom 20.11.2014, BStBl 2017 II S. 34). Einzelheiten sind zwar in der Literatur strittig. Die Finanzverwaltung hat sich jedoch mit BMF-Schreiben vom 19.12.2016, BStBl 2017 I S. 34, Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/6) positioniert.

Danach sind für die Fortentwicklung der Bilanzansätze und insbesondere für die Abschreibung der anteilig erworbenen Wirtschaftsgüter deren **(gesamte) Anschaffungskosten maßgebend**. Zu diesen (gesamten) Anschaffungskosten gehören der in der Gesellschaftsbilanz ausgewiesene anteilige (auf den Erwerber des Mitunternehmeranteils entfallende) Buchwert und der in der Ergänzungsbilanz ausgewiesener Mehrwert. Die (eigene) AfA des Erwerbers des Mitunternehmeranteils bezieht sich also nicht nur isoliert auf die in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Anschaffungskosten, sondern erfasst auch in der Gesellschaftsbilanz angesetzte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hinsichtlich der AfA-Höhe sind zudem die im Zeitpunkt des Erwerbs für den abschreibungsberechtigten Gesellschafter anwendbaren Abschreibungswahlrechte sowie AfA-Sätze zu beachten.

Dies bedeutet, dass die **Abschreibungen der Gesamthandsbilanz im Ergänzungskreis zu korrigieren** sind, soweit sich für die vom neuen Gesellschafter anteilig erworbenen Wirtschaftsgüter abweichende AfA-Beträge ergeben. Grundsätzlich erfolgt die Abschreibung abnutzbarer Wirtschaftsgüter zwar nach derselben Absetzungsmethode wie in der Gesamthandsbilanz (über die Restnutzungsdauer des Wirtschaftsguts). Abweichungen können sich jedoch ergeben, wenn zwar die Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Absetzungsmethode erfüllt, nicht aber der Erwerber des Mitunternehmeranteils (z. B. schreibt die Gesellschaft ein Wirtschaftsgut degressiv ab, der Erwerber erfüllt hingegen nur die Voraussetzungen der linearen Abschreibung bzw. umgekehrt) oder aufgrund der normierten Abschreibungssätze für Gebäude, die zu unterschiedlichen Restnutzungsdauern bei der Gesellschaft und dem neuen Gesellschafter führen. Soweit die anteilig erworbenen Wirtschaftsgüter bis zum Bilanzstichtag aus dem Gesellschaftsvermögen ausscheiden, sind auch die Ergänzungsbilanzen aufzulösen.

► **Beispiel:**

A erwirbt am 1.1.06 zum Preis von 85.000 € einen 50%igen Mitunternehmeranteil an einer KG und übernimmt ein Kapitalkonto in Höhe von 50.000 €. Der Mehrpreis entfällt ausschließlich auf eine Maschine mit einem Buchwert von 40.000 € (AfA bisher linear, Restnutzungsdauer 5 Jahre, d. h. jährlicher Abschreibungsbetrag 8.000 €).

► **Lösung:**

In einer Ergänzungsbilanz des A auf den Erwerbszeitpunkt ist ein Mehrbetrag für die Maschine in Höhe von 35.000 € (Kaufpreis 85.000 € ./. Buchwert Kapitalkonto 50.000 €) auszuweisen.



Die Anschaffungskosten des anteiligen abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts betragen bei A somit ($\frac{1}{2}$ von 40.000 € + 35.000 € =) 55.000 €. A kann hierfür z.B. auch AfA i. S. d. § 7 Abs. 2 EStG vornehmen. „Seine“ AfA beträgt danach bspw. 25 %¹ von 55.000 € = 13.750 €.

Der Korrekturwert (Mehr- oder Minder-AfA) in der Ergänzungsbilanz ermittelt sich wie folgt

AfA-Anteil des A gesamt: AK gesamt 55.000 € × 25 % =	13.750 €
Bereits in der Gesellschaftsbilanz berücksichtigte AfA ($\frac{1}{2}$ von 8.000 €)	<u>./ 4.000 €</u>
Noch in der Ergänzungsbilanz zu berücksichtigende Mehr-AfA	9.750 €

Bilanzpostenentwicklung Ergänzungsbilanz A:

1.1.06	35.000 €
abzgl. Mehr-AfA	<u>./ 9.750 €</u>
31.12.06	<u>25.250 €</u>

► **Beispiel:**

B erwirbt am 1.7.21 (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) zum Preis von 250.000 € einen 20%igen Mitunternehmeranteil an einer OHG und übernimmt ein Kapitalkonto in Höhe von 200.000 €. Der Mehrpreis entfällt ausschließlich auf ein Gebäude mit einem Buchwert von 200.000 € (stille Reserven 250.000 €, ursprüngliche Anschaffungskosten am 1.7.01 1.000.000 €, AfA bisher zutreffend nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG a. F. 4 % p. a., Restnutzungsdauer ca. 40 Jahre) gehört.

► **Lösung:**

In einer Ergänzungsbilanz des B auf den Erwerbszeitpunkt ist ein Mehrbetrag für das Gebäude in Höhe von 50.000 € (Kaufpreis 250.000 € ./ Buchwert Kapitalkonto 200.000) auszuweisen. B hat Anschaffungskosten für den Erwerb des anteiligen Gebäudes in Höhe von (20 % von 200.000 € + 50.000 € =) 90.000 €. Der Korrekturwert in der Ergänzungsbilanz ermittelt sich wie folgt:

$90.000 € \times 3 \% \times \frac{6}{12}$ (§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 EStG n. F.) =	1.350 €
Bereits in der Gesellschaftsbilanz berücksichtigte AfA ($\frac{1}{5} \times 4 \% \times 1.000.000 € \times \frac{6}{12}$) =	<u>4.000 €</u>
Minder-AfA in der Ergänzungsbilanz	2.650 €

Bilanzpostenentwicklung Ergänzungsbilanz B:

1.1.06	50.000 €
zzgl. Minder-AfA	<u>+ 2.650 €</u>
31.12.06	52.650 €

Aufgrund der im Vergleich zu der in der Gesamthandsbilanz geringeren AfA-Bemessungsgrundlage und dem geringeren AfA-Satz ergibt sich somit in der Ergänzungsbilanz eine Minder-AfA. Die Minder-AfA führt zu einer jährlichen Erhöhung des Mehrwerts für das Gebäude in der Ergänzungsbilanz und zu einer Gewinnauswirkung von + 2.650 €. Ist der Buchwert im GHV aufgebraucht, dann erhält B „seine“ AfA ausschließlich aus dem noch vorhandenen Mehrwert der Ergänzung.

¹ Hier wären dann die AfA-Sätze der jeweiligen Fassung des § 7 Abs. 2 EStG zu beachten.



PRÜFUNGSTIPP

Im BMF-Schreiben vom 13.1.1993, BStBl 1993 I S. 80, Tz. 37, Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/3) wird von der Finanzverwaltung eine vereinfachende Berechnung zugelassen, nach der die in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Mehraufwendungen wie nachträgliche Anschaffungskosten behandelt werden können. Angesichts des BMF-Schreibens vom 19.12.2016, BStBl. 2017 I, 34, Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/6 ist die Vereinfachungsregelung jedoch auf Fälle der vorweggenommenen Erbfolge beschränkt. Bei voll entgeltlichen Veräußerungsgeschäften, bei denen Leistung und Gegenleistung nach kaufmännischen Gesichtspunkten abgewogen sind, ist daher zwingend nach vorstehenden Grundsätzen zu verfahren.

2.3.4 Sonderfall – Kaufpreis löst nicht alle stillen Reserven ab

Werden durch den Kaufpreis nicht alle stillen Reserven abgelöst, sind die Buchwerte über eine Ergänzungsbilanz auch nur teilweise aufzustocken; hierbei haben sich in der Rechtsprechung und Literatur verschiedene Theorien entwickelt:

■ Einfache Stufentheorie

Bei der einfachen Stufentheorie erfolgt die Aufstockung der Buchwerte in folgender Reihenfolge:

1. Aufdeckung aller stillen Reserven in den bilanzierten Wirtschaftsgütern,
2. Aufdeckung aller stillen Reserven in den nicht bilanzierten Wirtschaftsgütern (z. B. selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter),
3. Firmenwert.

Die einfache Stufentheorie wird von der Finanzverwaltung nur noch in den Fällen der vorweggenommenen Erbfolge angewandt (siehe BMF 1 § 7/3).

■ Modifizierte Stufentheorie

Bei der modifizierten Stufentheorie wird davon ausgegangen, dass alle bilanzierten und nicht bilanzierten Wirtschaftsgüter im Verhältnis der in ihnen ruhenden stillen Reserven proportional aufzustocken sind. Ein ggf. verbleibender Rest ist als Firmenwert zu aktivieren. Dies entspricht auch der Formulierung in § 246 Abs. 1 Satz 4 HGB.

■ Gleichverteilungstheorie

Bei der Gleichverteilungstheorie werden die stillen Reserven aller bilanzierten und nicht bilanzierten Wirtschaftsgüter einschließlich des Firmenwerts proportional aufgedeckt. Dies stellt die inzwischen **von der Finanzverwaltung bevorzugte Methode** (mit Ausnahme der vorweggenommenen Erbfolge) dar und entspricht der Regelung in Rn. 03.23 ff. des UmwSt-Erlasses, Beck'sche Steuererlasse 130.

► Übungsfall:

An der ABC-OHG sind die Gesellschafter A, B und C zu je einem Drittel am Gesellschaftsvermögen und Gewinn beteiligt. C hat seinen Gesellschaftsanteil mit Wirkung vom 1.1.06 an seinen Sohn D veräußert. Als Kaufpreis wurden 271.500 € vereinbart. Die Gesellschafter A und B haben diesem Gesellschafterwechsel mit der Auflage zugestimmt, dass D das Kapitalkonto des C zum Buchwert vom 31.12.05 i. H. v. 250.000 € weiterführt.



Die OHG hatte zum 31.12.05 die folgende handels- und steuerrechtlich nicht zu beanstandende Bilanz erstellt:

ABC-OHG, Handels- und Steuerbilanz zum 31.12.05

Grund und Boden	220.000 €	Kapital A	250.000 €
Gebäude	280.000 €	Kapital B	250.000 €
Maschinen und BGA	180.000 €	Kapital C	250.000 €
Wertpapiere	80.000 €	Verbindlichkeiten	90.000 €
Forderungen	60.000 €	Rückstellungen	30.000 €
Bank	50.000 €		
Bilanzsumme	870.000 €	Bilanzsumme	870.000 €

Zur Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises wurde ein Gutachter beauftragt, der das Unternehmen auf 990.000 € bewertete. Danach sind in den bilanzierten Wirtschaftsgütern die folgenden stillen Reserven enthalten:

Grund und Boden	60.000 €
Gebäude	15.000 €
Maschinen und BGA	24.000 €
Wertpapiere	30.000 €

Zudem gehört zum Gesellschaftsvermögen eine selbstgeschaffene Erfindung, die handels- und steuerrechtlich bisher nicht angesetzt wurde. Ihr Teilwert beträgt 45.000 €. Der selbstgeschaffene Firmenwert wird vom Gutachter auf 66.000 € beziffert.

► **Lösung:**

a) Folgen beim veräußernden Gesellschafter C

Da der Veräußerungspreis das Kapitalkonto des C übersteigt handelt es sich nach der sog. Einheitstheorie um eine entgeltliche Übertragung. Aus der Veräußerung seines Mitunternehmeranteils erzielt C daher am 1.1.06 einen Gewinn i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Veräußerungspreis	271.500
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	250.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 Abs. 2 EStG	21.500

b) Folgen bei der OHG

Am 1.1.06 ist das Kapitalkonto des C auf D umzubuchen.

c) Folgen beim erwerbenden Gesellschafter D

D übernimmt in der Bilanz der OHG das Kapitalkonto und damit die anteiligen Buchwerte des ausgeschiedenen Gesellschafters C i. H. v. 250.000 €. Seine Anschaffungskosten für den Mitunternehmeranteil haben jedoch 271.500 € betragen, deshalb ist für ihn eine Ergänzungsbilanz zu erstellen, in der der Differenzbetrag von 21.500 € ausgewiesen wird.

Die stillen Reserven in Höhe von 21.500 € sind auf die einzelnen Wirtschaftsgüter zu verteilen. Vorliegend handelt es sich um eine Veräußerung unter dem Teilwert. Da D zudem der Sohn von C ist, erfolgt die Übertragung mit Rücksicht auf die künftige Erbfolge. Es handelt sich somit um einen Fall der vorweggenommenen Erbfolge (siehe BMF 1 § 7/3). Die stillen Reserven sind daher nach der sog. einfachen Stufentheorie zu verteilen. Dabei sind vorrangig die stillen Reserven in den bilanzierten Wirtschaftsgütern aufzudecken.

Laut Gutachten entfallen auf die bilanzierten Wirtschaftsgüter anteilige stille Reserven in Höhe von $(\frac{1}{3} \times (60.000 € + 15.000 € + 24.000 € + 30.000 € =))$ 43.000 €. Hiervon werden 21.500 €, mithin 50 % aufgedeckt. Die in der Erfindung und im Firmenwert ruhenden stillen Reserven werden somit nicht aufgedeckt.

Ergänzungseröffnungsbilanz D zum 1.1.06

<i>Grund und Boden</i>	<i>10.000 €</i>	<i>Kapital</i>	<i>21.500 €</i>
<i>Gebäude</i>	<i>2.500 €</i>		
<i>Maschinen und BGA</i>	<i>4.000 €</i>		
<i>Wertpapiere</i>	<i>5.000 €</i>		
<i>Bilanzsumme</i>	<i>21.500 €</i>	<i>Bilanzsumme</i>	<i>21.500 €</i>

Hätte der Veräußerungspreis beispielsweise 300.000 € betragen, wären sämtliche stille Reserven in den bilanzierten Wirtschaftsgütern, soweit sie auf C entfielen (43.000 €), und anteilige stille Reserven der Erfindung (7.000 €) aufzudecken gewesen.

2.4 Veräußerungspreis zu einem Wert unter dem Kapitalkonto

Liegt der Veräußerungspreis unter dem Buchwert des Kapitalkontos des ausscheidenden Gesellschafters ist danach zu unterscheiden, ob dafür private Gründe oder betriebliche Gründe (z. B. dem Betrieb innewohnende stille Lasten) maßgeblich sind.

2.4.1 Einkommensteuerliche Folgen beim Veräußerer

Sind private Gründe für den geringeren Kaufpreis ursächlich (so bei teilentgeltlicher oder unentgeltlicher Veräußerung), findet keine Auflösung von stillen Reserven bzw. stiller Lasten statt; es erfolgt vielmehr eine Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG ohne steuerliche Auswirkung.

Sind betriebliche Gründe maßgebend, so ergibt sich beim ausscheidenden Veräußerer ein Veräußerungsverlust.

2.4.2 Einkommensteuerliche Folgen beim Erwerber

Sind private Gründe maßgebend, erfolgt lediglich eine Übernahme des Kapitalkontos und ein Eintritt des neuen Gesellschafters in die Rechtsnachfolge des alten Gesellschafters gemäß § 6 Abs. 3 EStG.

Sind hingegen betriebliche Gründe maßgebend, dann sind die Buchwerte in einer Ergänzungsbilanz entsprechend abzustocken (wegen Nominalwertprinzip keine Abstockung bei den Finanzkonten). Ist eine Abstockung nicht mehr möglich (Minderwerte beruhen nicht auf Wertverlusten konkreter Wirtschaftsgüter, sondern z. B. auf ungünstiger betrieblicher Situation), ist ein Ausgleichsposten auf der Passivseite zu bilden, der gegen spätere Verlustanteile oder bei Beendigung der Beteiligung aufzulösen ist. Die Bildung eines negativen Firmenwerts ist nicht zulässig!

2.5 Veräußerung zum Buchwert

Eine Veräußerung zum Buchwert führt auf der Ebene der Gesellschaft zur Übertragung des Kapitalkontos des ausgeschiedenen Gesellschafters auf den neu eintretenden Gesellschafter. Mangels vom Buchwert abweichender Anschaffungskosten ist die Erstellung einer Ergänzungsbilanz im Zeitpunkt der Veräußerung des Mitunternehmeranteils nicht erforderlich.

Es sind auch hier folgende Fälle zu unterscheiden:

- a) Erfolgt die Veräußerung zum Buchwert aus **privaten Gründen**, so tritt der Rechtsnachfolger in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers (§ 6 Abs. 3 EStG).
- b) Erfolgt die Veräußerung zum Buchwert aus **betrieblichen** Gründen (im Betrieb sind keine stillen Reserven vorhanden), so liegen für den eintretenden Gesellschafter neue AK mit der Folge vor, dass sich die AfA-Bemessungsgrundlagen entsprechend ändern. Insbesondere bei Gebäudeübertragungen ergibt sich hierbei ein Änderungsbedarf. Dieser ist über Ergänzungsbilanzen darzustellen.



2.6 Besonderheiten

2.6.1 Veräußerungszeitpunkt und Erfassung des Veräußerungsgewinns

Der Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunternehmeranteils ist regelmäßig in dem VZ zu versteuern, in dem die Veräußerung bzw. Aufgabe erfolgt, und zwar auch dann, wenn das Wirtschaftsjahr der PersG vom Kalenderjahr abweicht (R 4a Abs. 5 EStR).

Wird nach der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Beteiligten des Anteils an einer PersG „mit Wirkung vom 1. Januar“ eines Jahres verkauft, ist nicht allein auf den Wortlaut des Vertrags abzustellen. Vielmehr muss unter Würdigung aller Umstände entschieden werden, welchem VZ der Veräußerungsgewinn zuzurechnen ist (BFH 2.5.1974, IV R 47/73, BStBl 1974 II S. 707). Der Anteilswechsel ist bei Vereinbarung des Zeitpunkts „mit Wirkung vom 1. Januar“ erst in diesem Jahr realisiert, nicht schon am 31. Dezember des Vorjahres. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Wechsel wirtschaftlich betrachtet, tatsächlich bereits im alten Jahr vollzogen wurde (BFH 22.9.1992, VIII R 7/90, BStBl 1993 II S. 228).

Dies bedeutet aber umgekehrt, dass bei einem Ausscheiden „mit Ablauf des 31.12.“ der Veräußerungsgewinn in aller Regel noch dem „alten WJ“ zuzuordnen ist.

2.6.2 Negatives Kapitalkonto

Ist das Kapitalkonto eines beschränkt haftenden Mitunternehmers (z. B. Kommanditisten) negativ, bestehen bei einem entgeltlichen Erwerb des Mitunternehmeranteils die AK des Erwerbers neben der Barzahlung auch in der Übernahme des negativen Kapitalkontos (BFH 21.4.1994, IV R 70/92, BStBl 1994 II S. 745).

Beim Erwerber liegt auch dann kein sofort abziehbarer Verlust vor, wenn das übernommene negative Kapitalkonto nicht durch stille Reserven gedeckt ist (H 15a EStH „Übernahme des negativen Kapitalkontos“). Insoweit kommt es zum Ausweis eines Korrektur-(Ausgleichs-)postens auf der Aktivseite der Ergänzungsbilanz für den neuen Gesellschafter. Dieser Korrekturposten darf nur mit künftigen Gewinnanteilen des Erwerbers verrechnet werden (vgl. H 6.2 EStH „Mitunternehmeranteil“ und BFH 19.2.1998, IV R 59/96, BStBl 1999 II S. 266).

2.6.3 Finanzierung des Anteilserwerbs

Nimmt der Erwerber des MU-Anteils zur Finanzierung seiner Zahlungsverpflichtung ein Darlehen auf, gehört dieses zu seinem notwendigen negativen Sonderbetriebsvermögen. Das Darlehen ist daher in seiner Sonderbilanz auszuweisen und entsprechend fortzuentwickeln.

Die für das Darlehen anfallenden Aufwendungen, insbesondere Schuldzinsen, gehören zu den Sonderbetriebsausgaben, die in die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung einbezogen werden müssen.

3. Kosten der Anteilsübertragung

Durch die Übertragung von Gesellschaftsanteilen können verschiedene Kosten verursacht werden, z. B. Anwaltskosten, Vermittlungsprovisionen, Kosten für die Beurkundung, für erforderliche Genehmigungen und für den Vollzug des Vertrags. Diese Kosten werden teilweise durch die Personengesellschaft übernommen. Strittig war hier lange Zeit, ob es sich insoweit um Betriebsausgaben der Gesellschaft oder aber um Entnahmen der Gesellschafter handelt.

Mit Urteil vom 16.4.2015, IV R 44/12, hat der BFH hierzu entschieden, dass die Auswechslung der Gesellschafter aufgrund einer Anteilsübertragung grundsätzlich nur das Gesellschaftsverhältnis betrifft. Der Betrieb der Gesellschaft bleibt dadurch in der Regel unberührt. Die Übernahme der den Gesellschaftern durch die Anteilsübertragung entstehenden Kosten ist daher regelmäßig nicht betrieblich veranlasst und daher als Entnahmen der Gesellschafter aus dem Gesamthandsvermögen zu betrachten. Wegen des Zusammenhangs mit dem Erwerb der Gesellschafterstellung können diese Kosten, sofern sie eigentlich vom Erwerber zu tragen sind, jedoch steuerlich

Sonderbetriebsausgaben darstellen. Sofern die Kosten eigentlich vom Veräußerer zu tragen sind, stellen sie hingegen Veräußerungskosten dar und sind bei der Ermittlung des steuerlichen Veräußerungsgewinns nach § 16 Abs. 2 EStG mindernd zu berücksichtigen.

Ob und ggf. in welchen Fällen eine Gesellschaft ein steuerlich anzuerkennendes Interesse an der Beteiligung einer bestimmten Person als Gesellschafter haben kann, hat der BFH ausdrücklich offengelassen.



PRÜFUNGSTIPP

*Ein Interesse der Gesellschaft am Gesellschafterwechsel, der zu einer betrieblichen Veranlassung der übernommenen Kosten führt, dürfte in der Regel nur vorliegen, wenn der Eintritt des erwerbenden Gesellschafters für den Fortbestand des Unternehmens wirtschaftlich **unverzichtbar** (z. B. aufgrund bestehender exklusiver Vertragsbeziehungen oder aufgrund finanzieller Notlage) ist. Nur in diesem Fall stellen die übernommenen Kosten der Anteilsübertragung Betriebsausgaben der Gesamthand dar.*

Fehlt es im Sachverhalt an einer entsprechenden Aussage, ist regelmäßig davon auszugehen, dass die übernommenen Kosten als Entnahmen der Gesellschafter zu behandeln sind.

IV. AUSSCHEIDEN EINES GESELLSCHAFTERS AUS EINER MITUNTERNEHMERSCHAFT

1. Gesellschaftsrechtliche Beurteilung

Grundsätzlich kann jeder Gesellschafter einer Personengesellschaft kündigen und aus der Gesellschaft ausscheiden. Das **Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Personenhandels-gesellschaft** führt jedoch grundsätzlich nicht zur Auflösung der Gesellschaft; diese besteht vielmehr unter den übrigen Gesellschaftern fort (§ 138 HGB). Die zivilrechtliche Identität der Gesellschaft bleibt somit gewahrt. Es steht jedoch den Gesellschaftern frei, für den Fall des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag die Auflösung zu vereinbaren.

Ebenso verhält es sich mittlerweile bei der GbR → §§ 723 ff. BGB.

Vor 2024 führte die Kündigung eines Gesellschafters einer GbR gemäß § 723 BGB a. F. grundsätzlich zur Auflösung der Gesellschaft. Im Gesellschaftsvertrag konnte jedoch bestimmt werden, dass, wenn ein Gesellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll. In diesem Fall scheidet der Gesellschafter, in dessen Person ein solches Ereignisses eintritt, aus der unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehenden Gesellschaft aus (§ 736 Abs. 1 BGB a. F.).

Der Ausscheidende verliert seine dinglichen Rechte am Gesellschaftsvermögen; sein **Anteil wächst den verbleibenden Gesellschaftern zu** (§§ 105 Abs. 3, 161 Abs. 2 HGB i. V. m. § 712 Abs. 1 BGB). Die Gesellschaft ihrerseits ist verpflichtet, den ausscheidenden Gesellschafter abzufinden (§ 728 Abs. 1 Satz 1 BGB).

Die **Höhe der Abfindung** bestimmt sich – sofern im Gesellschaftsvertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden – nach dem Wert, den der ausscheidende Gesellschafter bei einer Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Die Abfindung entspricht somit grundsätzlich dem tatsächlichen Wert des Gesellschaftsanteils (einschließlich anteiliger stiller Reserven und einem anteiligen Geschäftswert).

Allein zur Feststellung des Abfindungsanspruchs ist eine **Auseinandersetzungsbilanz** aufzustellen, in der sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie der Geschäftswert mit ihrem Zeitwert anzusetzen sind.



Die Gesellschafter können für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters im Gesellschaftsvertrag abweichende Regelungen zur Höhe der Abfindung vereinbaren.

Neben der Kündigung eines Gesellschafters sieht das Gesellschaftsrecht (§ 723 Abs. 1 BGB, § 130 Abs. 1 HGB) u. a. folgende Gründe für ein Ausscheiden vor:

- Beschluss der Gesellschafter
- Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den Gesellschafter
- Tod eines Gesellschafters

Da der Ausscheidende seine dinglichen Rechte am Gesellschaftsvermögen verliert (siehe oben), ist **handelsrechtlich** dessen **Kapitalkonto auszubuchen**.

Wird der ausscheidende Gesellschafter zudem durch die Personenhandelsgesellschaft abgefunden, muss diese die **Abfindungsverpflichtung als Schuld passivieren**. Übersteigt die Abfindung die Höhe des Kapitalkontos des ausscheidenden Gesellschafters, sind die **anteilig** auf den ausscheidenden Gesellschafter entfallenden und im Rahmen der Abfindung **vergüteten stillen Reserven** bei den Vermögensgegenständen **zu aktivieren**, deren Buchwerte stille Reserven enthalten (vgl. IDW RS HFA 7, Tz. 5). Dabei ist auch die nachträgliche anteilige Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oder eines Geschäfts- oder Firmenwerts zulässig, da diese insoweit entgeltlich erworben werden.

Scheidet der Gesellschafter hingegen aufgrund vertraglicher Vereinbarung ohne eine Abfindung aus der Gesellschaft aus, sind die Kapitalkonten der verbleibenden Gesellschafter in Höhe des zu Lasten des ausscheidenden Gesellschafters ausgebuchten Kapitalkontos aufzustocken.



HINWEIS

Scheidet aus einer zweigliedrigen Gesellschaft der vorletzte Gesellschafter aus, so ist der verbleibende Gesellschafter berechtigt, den Betrieb als Einzelunternehmen weiterzuführen. Die Personengesellschaft endet jedoch zwingend zu diesem Zeitpunkt. Für das Einzelunternehmen ist in diesem Fall eine Eröffnungsbilanz nach allgemeinen Grundsätzen zu erstellen.

2. Steuerrechtliche Beurteilung

2.1 Allgemeines

Das Ausscheiden eines Mitunternehmers führt zu keiner Betriebsaufgabe bei der Personengesellschaft, wenn der Betrieb durch die verbleibenden Gesellschafter fortgeführt wird (BFH 10.3.1998, VIII R 76/96, BStBl 1999 II S. 269). Mangels Einbringungen in das Gesellschaftsvermögen liegt beim Ausscheiden eines Mitunternehmers aus einer Personengesellschaft auch kein Fall des § 24 UmwStG vor.

Die steuerrechtliche Behandlung ist insbesondere davon abhängig, ob das Ausscheiden im Rahmen eines entgeltlichen oder unentgeltlichen Vorgangs erfolgt. Darüber hinaus bestimmen sich die steuerlichen Auswirkungen nach den konkreten Abfindungsformen (Bar- oder Sachabfindung, Einmalzahlungen, Raten- oder Rentenzahlungen).

Zu unterscheiden sind folgende Grundfälle:

Unentgeltliches Ausscheiden eines Gesellschafters	Ausscheiden eines Gesellschafters gegen Entgelt, das den Bedingungen zwischen fremden Dritten entspricht
ABC-OHG	ABC-OHG
wird zur AB-OHG	wird zur AB-OHG
z. B. A und B sind Kinder des/der C	
↓	↓
Anwendung § 6 Abs. 3 EStG	Anwendung § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG
Bei unentgeltlicher Übertragung eines Mitunternehmeranteils erzielt der ausscheidende Gesellschafter weder einen Veräußerungsgewinn noch -verlust	Bei entgeltlicher Übertragung eines Mitunternehmeranteils erzielt der ausscheidende Gesellschafter einen Veräußerungsgewinn/-verlust im Sinne des § 16 Abs. 2 EStG
Die verbleibenden Gesellschafter führen die Buchwerte der anteiligen Wirtschaftsgüter des Ausscheidenden als Rechtsnachfolger fort.	Die verbleibenden Gesellschafter haben grds. Anschaffungskosten in Höhe der Abfindung.

2.2 Abgrenzung entgeltlicher und unentgeltlicher Fälle des Ausscheidens

Der BFH hat die Übertragung von Sachgesamtheiten – im Gegensatz zur Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern – nach der sog. **Einheitstheorie** beurteilt, d. h. der Mitunternehmeranteil geht entweder in vollem Umfang entgeltlich oder in vollem Umfang unentgeltlich über (vgl. H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“). Ein teilentgeltlicher Übergang wird nur in Ausnahmefällen zugelassen (so zum Beispiel bei einer Erbauseinandersetzung über Betriebsvermögen durch Aufteilung des Nachlasses oder bei einer Realteilung mit Wertausgleich).

Ein **voll entgeltlicher Vorgang** liegt nach der Einheitstheorie stets vor, **wenn das Entgelt den Buchwert der übertragenen Einheit übersteigt**. Darüber hinaus liegt ein voll entgeltlicher Vorgang auch vor, wenn die Abfindung aus betrieblichen Gründen dem Buchwert des Kapitalkontos entspricht oder diesen gar unterschreitet, Leistung und Gegenleistung also nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen sind. Bei Verträgen zwischen Fremden spricht eine Vermutung dafür, dass es sich um einen entgeltlichen Vorgang handelt.

Von einer **unentgeltlichen Übertragung** ist hingegen grundsätzlich auszugehen, wenn das **Entgelt aus privaten Gründen den Buchwert des Kapitalkontos nicht übersteigt**. Praktisch ist dies in der Regel nur unter nahen Angehörigen anzutreffen (zum Beispiel bei einer Familienpersonengesellschaft). Die anteilige Übertragung von Schulden ändert nichts an der Unentgeltlichkeit.

2.3 Rechtsfolgen des unentgeltlichen Ausscheidens

Entspricht die Abfindung an den ausscheidenden Gesellschafter aus privaten Gründen dem Buchwert seines Kapitalkontos oder liegt sie aus eben diesen Gründen gar unter dem Buchwert, handelt es sich insgesamt um eine unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils. Die **unentgeltliche Übertragung** führt **gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG** beim übertragenden Gesellschafter zu keinen ertragsteuerlichen Folgen. Der Vorgang ist bei ihm somit erfolgsneutral.



Die verbleibenden Mitunternehmer müssen die Buchwerte der anteilig erworbenen Wirtschaftsgüter fortführen (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG). In Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert des Kapitalkontos und dem Betrag der Abfindung liegt eine Einlage der verbleibenden Mitunternehmer vor. Insoweit wird die Übertragung unter dem Buchwert so behandelt, als würde der ausscheidende Gesellschafter seinen Abfindungsanspruch (zum Buchwert) den verbleibenden Gesellschaftern schenken. Der Vorgang unterliegt somit grundsätzlich der Schenkungssteuer.

2.4 Rechtsfolgen des entgeltlichen Ausscheidens gegen Barabfindung

Erfolgt das Ausscheiden eines Gesellschafters entgeltlich gegen eine **Barabfindung**, so

- erzielt der ausscheidende Gesellschafter einen Gewinn aus der Veräußerung seines Mitunternehmeranteils im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG.

Der Gewinn ergibt sich durch die „vollentgeltliche“ Veräußerung eines gesamten Mitunternehmeranteils und unterliegt der Begünstigung des § 16 Abs. 4, § 34 EStG. Sind neben dem Anteil am Gesellschaftsvermögen im Sonderbetriebsvermögen wesentliche Betriebsgrundlagen vorhanden und werden diese nicht mit übertragen, sondern zurückbehalten oder an einen Dritten veräußert, liegt jedoch eine Aufgabe des Mitunternehmeranteils vor.

- **haben die verbleibenden Gesellschafter Anschaffungskosten**, allerdings nicht für ein Wirtschaftsgut „Beteiligung“, sondern anteilige Anschaffungskosten für alle bilanzierten und nicht bilanzierten Wirtschaftsgüter → **den steuerlichen Mitunternehmeranteil**.

2.4.1 Rechtsfolgen beim ausscheidenden Gesellschafter

Der Veräußerungsgewinn des ausscheidenden Gesellschafters ermittelt sich nach § 16 Abs. 2 EStG wie folgt:

Veräußerungserlös (= Abfindung an den ausscheidenden Gesellschafter)

- Veräußerungskosten
- Steuerliches Kapitalkonto des Ausscheidenden im Zeitpunkt des Ausscheidens

= Veräußerungsgewinn oder -verlust

- **Veräußerungserlös** ist dabei alles, was der ausscheidende Gesellschafter anlässlich seines Ausscheidens von den übernehmenden Gesellschaftern erhält. Neben Geld- und Sachwerten gehören auch Schuldübernahmen, gleichgültig, ob Privat- oder Betriebsschulden übernommen werden, zu den Abfindungen.
- Werden **Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens** nicht mit übertragen, sondern zurückbehalten, sind diese bei Überführung ins Privatvermögen mit ihrem gemeinen Wert anzusetzen (§ 16 Abs. 3 Satz 7 EStG), bei Überführung in ein anderes Betriebsvermögen mit ihrem Buchwert (§ 6 Abs. 5 Satz 2 EStG).
- **Veräußerungskosten** sind alle mit der Veräußerung im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Aufwendungen des ausscheidenden Gesellschafters. Dies können z. B. Notar- und Gerichtskosten, Kosten für die Erstellung von Unternehmensgutachten oder Provisionszahlungen sein.
- Das **steuerliche Kapitalkonto** des Ausscheidenden umfasst neben den Kapitalkonten des Gesamthandsvermögens auch die Kapitalkonten von etwaigen Sonder- und Ergänzungsbilanzen des ausscheidenden Gesellschafters.

Findet das Ausscheiden im Schnittpunkt zweier Wirtschaftsjahre statt, so ist das Kapitalkonto der Jahresabschlussbilanz, die nach handels- und steuerrechtlichen Regeln zu erstellen ist, dem Ausscheiden zugrunde zu legen. Scheidet ein Gesellschafter hingegen im Laufe eines Wirtschaftsjahres aus, so führt dies nicht zu einer Bilanzierung auf den Zeitpunkt des Ausscheidens (die Identität der Gesellschaft bleibt erhalten, es entsteht kein Rumpfwirtschaftsjahr).

Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns für den ausgeschiedenen Gesellschafter muss jedoch gleichwohl das Betriebsvermögen ermittelt werden, d. h. eine „rechnerische Ermittlung“ des Kapitalkontos ist ausreichend.

- Der **Veräußerungsgewinn** oder -verlust ist um Steuerbefreiungen (z. B. § 3 Nr. 40 Buchstabe b EStG i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG) und Gewinnzuschläge (z. B. § 6b Abs. 7 EStG) zu korrigieren.
- **Tarifvergünstigungen** (§ 34 EStG) und **persönliche Freibeträge** sind im Rahmen der ESt-Veranlagung zu prüfen (R 16 Abs. 13 EStR).

2.4.2 Rechtsfolgen für die verbleibenden Gesellschafter

Der Erwerb des Anteils durch die verbleibenden Mitunternehmer gegen eine Abfindung aus dem Gesellschaftsvermögen stellt einen **entgeltlichen Anschaffungsvorgang** dar. Die verbleibenden Mitunternehmer haben somit Anschaffungskosten für den Mitunternehmeranteil des ausgeschiedenen Gesellschafters. Sie erwerben jedoch kein Wirtschaftsgut „Gesellschaftsanteil“, sondern die Anteile des Ausscheidenden an den Wirtschaftsgütern der Gesamthand. Auch wenn laut Gesellschaftsvertrag die verbleibende „Gesellschaft“ den Anteil erwirbt, so erwirbt letztendlich jeder Gesellschafter entsprechend seiner Beteiligung die anteiligen Wirtschaftsgüter.

Die **Anschaffungskosten für die anteiligen Wirtschaftsgüter des ausgeschiedenen Gesellschafters** entsprechen grundsätzlich dem Abfindungsanspruch des ausscheidenden Mitunternehmers. Dies bedeutet grundsätzlich auch, dass die Anschaffungskosten mit dem entsprechenden Anteil des ausgeschiedenen Mitunternehmers am Teilwert der einzelnen Wirtschaftsgüter identisch sind.

Die Anschaffungskosten bestehen somit aus:

$$\begin{aligned} & \text{Anteil des ausgeschiedenen Gesers am Buchwert des einzelnen WG} \\ + & \text{Anteil des ausgeschiedenen Gesers an den stillen Reserven bei den einzelnen WG} \\ = & \text{Anschaffungskosten (für das anteilige Wirtschaftsgut)} \end{aligned}$$

Die von den verbleibenden Gesellschaftern erworbenen Anteile des Ausscheidenden an den Wirtschaftsgütern der Gesamthand sind daher grundsätzlich mit dem Teilwert zu bilanzieren (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Soweit die Abfindung den Buchwert des Kapitalkontos des ausscheidenden Gesellschafters übersteigt, kommt es somit zur **Aufstockung der Wertansätze in der Gesamthandsbilanz** (bzw. eine Abstockung wenn die Abfindung aus betrieblichen Gründen das Kapitalkonto unterschreitet). Da die zusätzlichen Anschaffungskosten von allen verbleibenden Gesellschaftern aufgewendet werden und sich deren Beteiligungsverhältnis untereinander nicht verändert, erfolgt die Aufstockung (bzw. Abstockung) regelmäßig nicht in den Ergänzungsbilanzen der verbleibenden Gesellschafter, sondern in der Gesamthandsbilanz der Gesellschaft.

Auf der Passivseite der Gesellschaftsbilanz sind zudem das **Kapitalkonto des ausgeschiedenen Gesellschafters aus- und die Abfindungsverbindlichkeit einzubuchen**. Die steuerrechtliche Behandlung bei der Gesellschaft ist somit mit der handelsrechtlichen Behandlung identisch.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausscheiden gegen Barabfindung – v10815

Die **Fortentwicklung** der aufgestockten (bzw. abgestockten) Wertansätze erfolgt entsprechend der Behandlung beim Gesellschafterwechsel. Soweit die verbliebenen Gesellschafter bereits vor der Übertragung an den Wirtschaftsgütern beteiligt waren, sind die bisherigen Bewertungsmethoden beizubehalten. Soweit sie hingegen die anteiligen Wirtschaftsgüter des ausgeschiedenen Gesellschafters erworben haben, liegt eine neue Anschaffung vor, die gesondert zu bewerten ist. Besitzzeiten (z. B. gem. § 6b Abs. 4 EStG) beginnen insoweit neu zulaufen.



► **Übungsfall:**

Die KURZ und LANG OHG wurde in 03 gegründet. Gründungsgesellschafter waren Kurt Kurz (KK), Lothar Lang (LL) und Werner Weise (WW) mit einer Beteiligung von jeweils $\frac{1}{3}$ am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen der OHG.

Zum 31.12.09 scheidet der Geser WW aus der OHG aus. Seinen Anteil übernehmen die bisherigen Gesellschafter zu gleichen Teilen, so dass sie dann zu jeweils $\frac{1}{2}$ beteiligt sind.

Die Bilanz der OHG zum 31.12.09 hat folgendes Bild:

Bilanz der KURZ und LANG OHG 31.12.09

Grund und Boden	60.000	Kapital KK	140.000
Gebäude	153.000	Kapital LL	140.000
Abnutzbares Anlagevermögen	150.000	Kapital WW	140.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	Verbindlichkeiten	60.000
Waren	75.000		
Übriges Umlaufvermögen	42.000		
Summe	480.000	Summe	480.000

Nach dem von einem amtlich bestellten Sachverständigen erstellten Gutachten beträgt der Wert der OHG insgesamt 600.000 €. Dabei stehen u. a. die folgenden Verkehrswerte fest:

	Gesamt	Anteil WW $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$ stille Reserven
Grund und Boden	78.000	26.000	6.000
Gebäude	153.000	51.000	0
Abnutzbares Anlagevermögen	180.000	60.000	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	5.000	5.000
Waren	90.000	30.000	5.000
Übriges Umlaufvermögen	42.000	14.000	0
Firmenwert	102.000	34.000	34.000
Verbindlichkeiten	- 60.000	- 20.000	0
Summe	600.000		60.000

Das Grundstück wurde Anfang 05 für 240.000 € (Anteil Grund und Boden 60.000 €) erworben. Das Gebäude wurde bisher nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 3 % jährlich abgeschrieben.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zutreffend nach § 7 Abs. 1 EStG abgeschrieben. Die AK betrugen 200.000 €, die jährliche AfA beträgt 20.000 €. Die Restnutzungsdauer beträgt nunmehr noch (neu geschätzt) 8 Jahre.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden 08 erworben und es wurde von § 6 Abs. 2 EStG gemacht. Die gemeinen Werte/Teilwerte der einzelnen GWG's betragen jeweils weniger als 150 €. Die Restnutzungsdauer ist mit einheitlich 3 Jahren anzunehmen.

Die Vorräte wurden sämtlich im WJ 10 verkauft.

Der Firmenwert hat sich im Laufe der Jahre im Unternehmen gebildet.

Anlässlich des Ausscheidens erhält WW deshalb am 10.1.10 eine Zahlung von 200.000 € die von der OHG an ihn überwiesen wird.

a) Folgen beim Gesellschafter WW:

Aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils erzielt WW am 31.12.09 einen Gewinn i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Veräußerungspreis	200.000
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	140.000
VG i. S. § 16 Abs. 2 EStG	60.000

Der Veräußerungsgewinn ist im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung für den VZ 09 zu erfassen (§§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2a AO) und von WW im VZ 09 zu versteuern (R 4a Abs. 5 EStR).

Über die Gewährung des FB gem. § 16 Abs. 4 EStG ist im Rahmen der ESt-Veranlagung 09 zu entscheiden (R 16 Abs. 13 S. 1 und 2 EStR).

b) Folgen bei der OHG (handelsrechtlich und steuerrechtlich):

Bei der OHG ist zum Ausscheidenszeitpunkt (31.12.09) folgende Buchung veranlasst:

Kapitalkonto WW	140.000		
Grund und Boden	6.000		
Anlagevermögen	10.000		
GWG	5.000		
Waren	5.000		
Firmenwert	34.000	an	Abfindungsverpflichtung WW 200.000



PRÜFUNGSTIPP

Sowohl im Falle des Gesellschafterwechsels als auch im Fall des Ausscheidens eines Mitunternehmers ist die Ermittlung der stillen Reserven (bzw. der Anteil der stillen Reserven, die den Besitzer wechseln) für die Aufgabenlösung von zentraler Bedeutung.

So zeigt im Fall des Gesellschafterwechsels die Aktivseite der eventuell erforderlichen Ergänzungsbilanz die Höhe der erworbenen stillen Reserven an, um die die Buchwerte der WG aufzustocken sind.

Fortentwicklung der Bilanzposten zum 31.12.10

■ **Grundstück, Goethestraße**

Ansatz bisher (Buchwert)	60.000
- Anteil WW $\frac{1}{3}$	20.000
Zwischensumme	40.000
+ erworbener Anteil	26.000
Ansatz 31.12.10	66.000

■ **Gebäude**

– **AfA für „Altanteile“**

Die AfA wird in 10 gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 3 % von $\frac{2}{3}$ der bisherigen BMG-Grundlage vorgenommen, mithin in Höhe von $(180.000 \text{ €} \times \frac{2}{3} \times 3 \% =) 3.600 \text{ €}$.

– **AfA für „Neuanteile“**

Die AfA ist im WJ 10 ebenfalls nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 3 %, jedoch von den anteiligen Anschaffungskosten von 51.000 € vorzunehmen, mithin in Höhe von $(51.000 \text{ €} \times 3 \% =) 1.530 \text{ €}$ zu berechnen.

– **gesamt**

Ansatz 1.1.10	153.000
- AfA 10 (3.600 € + 1.530 €)	5.130
Ansatz 31.12.10	147.860



PRÜFUNGSTIPP

Gehört zum BV der Personengesellschaft ein Gebäude, das bisher z. B. nach § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 EStG a. F. mit 4 % p. a. abgeschrieben wurde, bleibt diese AfA nur für die Altanteile bestehen.

In dem Umfang, in dem die verbleibenden Gesellschafter dieses beim Ausscheiden eines Gesellschafters angeschafft haben, ist die AfA für diesen erworbenen Anteil mit 3 % p. a. zu berechnen, da abschreibungsberechtigter Steuerpflichtiger nicht die Personengesellschaft, sondern der jeweilige Gesellschafter ist und damit insoweit auf seinen Anschaffungszeitpunkt abzustellen ist.

■ Anlagevermögen

– AfA für „Altanteile“

Die AfA wird in 10 gem. § 7 Abs. 1 EStG mit $200.000 \text{ €} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{10} = 13.334 \text{ €}$ vorgenommen.

– AfA für „Neuanteile“

Die AfA ist im WJ 10 gem. § 7 Abs. 1 EStG mit $60.000 \text{ €} \times \frac{1}{8} = 7.500 \text{ €}$ zu berechnen.

– gesamt

Ansatz 1.1.10	160.000
- AfA 10	20.834
Ansatz 31.12.10	139.166

c) Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Anschaffungskosten bei den **GWG** können im WJ 10 gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als BA berücksichtigt werden, somit GA - 5.000 €

d) Warenbestand

bei den **Vorräten** ergibt sich beim Verkauf des Anfangsbestandes vom 1.1.10 im WJ 10 ein zusätzlicher Wareneinsatz i. H. v. 5.000 €

e) Firmenwert

Der infolge des Gesellschafterwechsels entgeltlich erworbene Firmenwert ist zu aktivieren und mit jährlich 115 abzuschreiben (§ 5 Abs. 2 EStG und § 7 Abs. 1 S. 3 EStG).

31.12.09/1.1.10	34.000
- AfA $\frac{1}{15}$ p. a.	2.266
Ansatz 31.12.10	31.734

2.4.3 Mehrabfindungen an einen lästigen Gesellschafter

Wird von den verbleibenden Gesellschaftern über die stillen Reserven (einschließlich eines Firmenwerts) hinaus eine **Mehrabfindung an einen sog. „lästigen Gesellschafter“** geleistet, um diesen zum Ausscheiden aus der Gesellschaft zu bewegen, ist dieser Betrag als **sofort abzugsfähige Betriebsausgabe** zu behandeln (BFH, 14.6.1994, VIII R 37/93, BStBl 1995 II S. 246). Dies setzt jedoch voraus, dass sich der Gesellschafter betriebsschädigend verhalten hat. Bloße Streitigkeiten unter den Gesellschaftern sind hierfür nicht ausreichend. Vielmehr muss der Bestand oder der Erfolg der Gesellschaft durch dauernde Störungen des lästigen Gesellschafters ernsthaft gefährdet sein. Hinweise hierfür sind

- geschäftsschädigendes Verhalten,
- Überschreitung von Entnahmerechten,
- Pflichtverletzungen (z. B. im Rahmen der Geschäftsführungsbefugnis) oder
- ähnliche Verstöße.



PRÜFUNGSTIPP

Erfahrungsgemäß wird die Lästigkeit in theoretischen Aufgaben deutlich dargestellt, z. B.: „Der ausgeschiedene Geser hat sich gegenüber Geschäftspartnern gesellschaftsschädigend verhalten, es waren deshalb verschiedene Prozesse zwischen den Gesern anhängig und man schloss einen Vergleich.“

2.4.4 Mehrabfindungen aus privaten Gründen

Wird von den verbleibenden Gesellschaftern über die stillen Reserven hinaus eine Mehrabfindung geleistet, ohne dass hierfür betriebliche Gründe zu erkennen sind, so liegt eine private Veranlassung vor. Die verbleibenden Gesellschafter wenden die Mehrabfindung in diesem Fall dem ausscheidenden Gesellschafter in Form einer Schenkung zu. Mangels betrieblicher Veranlassung handelt es sich hierbei um Privatentnahmen der verbleibenden Mitunternehmer aus dem Gesamthandsvermögen der Gesellschaft.

2.5 Besonderheiten

2.5.1 Abfindung in Höhe des Kapitalkontos

Scheidet der Gesellschafter gegen eine Abfindung i. H. seines Kapitalkontenstandes aus (weil beispielsweise keine stillen Reserven vorhanden sind, oder er sich aus einer Zwangslage heraus mit diesem Veräußerungserlös zufriedengeben muss), haben die verbleibenden Gesellschafter Anschaffungskosten i. H. der übernommenen Anteile an den Buchwerten der einzelnen Wirtschaftsgüter.

2.5.2 Abfindung niedriger als Kapitalkonto

Erhält der Ausscheidende weniger als sein Kapitalkonto ausbezahlt (ohne dass hierfür private Gründe maßgebend waren), haben die verbleibenden Geser Anschaffungskosten, die unter dem entsprechenden Buchwertanteil liegen. In diesem Fall sind nach der Rechtsprechung des BFH die Buchwerte anteilig „abzustocken“.

2.5.3 Ausscheiden bei negativem Kapitalkonto

Scheidet ein Kommanditist (oder ein anderer beschränkt haftender Mitunternehmer), dessen Kapitalkonto negativ ist, aus der PersG aus, liegen bei den verbleibenden Gesern (denen dieser Anteil gem. § 712 BGB anwächst) in Höhe des Teilwerts des MU-Anteils AK vor, d. h., sie haben die auf sie übergehenden stillen Reserven zu aktivieren. In Höhe des Anteils, der den Teilwert übersteigt, sind Verlustanteile anzusetzen (§ 52 Abs. 24 S. 4 und 5 EStG, R 15a Abs. 6 S. 3–5 EStR).

2.5.4 Tilgung der Kaufpreisverpflichtung eines Neugesellschafters aus künftigen Gewinnen der Gesellschaft

Veräußerungsentgelt für die Übertragung eines Mitunternehmeranteils ist auch eine der Höhe nach feststehende Kaufpreisforderung, die der Neugesellschafter durch Verzicht auf Teile des ihm nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zustehenden Gewinns zugunsten des Altgesellschafters oder bei vorzeitiger Beendigung der Gesellschaft im Rahmen einer Ratenzahlungsverpflichtung zu erfüllen hat.

Dem Neugesellschafter sind die Gewinne in Höhe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels zuzurechnen, da die Zuweisung höherer Gewinnanteile an die Altgesellschafters der unmittelbaren Zahlung der Entgelte außerhalb des Gesellschaftsvermögens gleichsteht Vgl. BFH v. 27.10.2015, VIII R 47/12, BStBl 2016 II S. 600.



2.6 Ausscheiden gegen Abfindung in Sachwerten

Scheidet aus einer PersG ein Mitunternehmer in der Weise aus, dass sein Gesellschaftsanteil den verbleibenden Mitunternehmern anwächst, so hat er grundsätzlich einen Geldanspruch. Dieser kann bei entsprechender Vereinbarung ganz oder teilweise durch die Übertragung von Sachwerten erfüllt werden (BFH 23.11.1995, IV R 75/94, BStBl 1996 II S. 194).

Eine Sachwertabfindung liegt vor, wenn der ausscheidende Geser für den übertragenen Mitunternehmeranteil anstatt der Abfindung in Geld andere Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen der Gesellschaft erhält und die **verbleibenden Mitunternehmer den Betrieb der Mitunternehmerschaft fortführen**.

Die Sachwertabfindung (**in das Privatvermögen des ausgeschiedenen Mitunternehmers**) ist grundsätzlich in zwei Vorgänge aufzuteilen:

- a) Veräußerung des Mitunternehmeranteils durch den Ausscheidenden
 - Realisierung und Aufdeckung der Anteile des ausscheidenden Gesers an den stillen Reserven aller Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens (einschließlich des Anteils des Ausscheidenden an den stillen Reserven der als Abfindung zu übertragenden Sachwerte).
 - Aktivierung der aufgedeckten stillen Reserven bei den verbleibenden Gesellschaftern als Anschaffungskosten und Passivierung der Abfindungsverpflichtung.
- b) Erfüllung der Abfindungsverpflichtung durch Übertragung der Sachwerte
 - Veräußerung der übertragenen Sachwerte durch die verbleibenden Geser (und daher Aufdeckung der stillen Reserven der verbleibenden Gesellschafter als laufender Gewinn, H 16 Abs. 9 EStH „Sachwertabfindung“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausscheiden Geser mit Sachwertabfindung in PV – v10816

► **Übungsfall 1:**

Wie das vorangegangene Beispiel, WW erhält als Gegenleistung für seinen Mitunternehmeranteil (Wert 200.000 €) das bebaute Grundstück (Verkehrswert 231.000 €). Als Ausgleich muss er eine Ausgleichszahlung in Höhe von 31.000 € an die Gesellschaft leisten.

► **Lösung:**

a) Folgen beim Geser WW:

Aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils erzielt WW am 31.12.09 einen Gewinn i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG:

Veräußerungsgewinn:

Abfindungsanspruch	200.000
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	140.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 Abs. 2 EStG	60.000

Über die Gewährung des FB gem. § 16 Abs. 4 EStG ist im Rahmen der ESt-Veranlagung 09 zu entscheiden (R 16 Abs. 13 S. 1 und 2 EStR).

b) Folgen bei der OHG bzw. den verbleibenden Gesern MM und WW

Die verbleibenden Gesellschafter KK und LL haben die durch den MU-Anteil des WW verkörpertten WG des WW anteilig, d. h. zu $\frac{1}{3}$ entgeltlich erworben.

Anschließend ist die Veräußerung des Grundstücks zu berücksichtigen.

Der Buchwert des Grund und Bodens entwickelt sich daher zunächst wie folgt:

bisheriger Buchwert	60.000
+ Aufstockung um stille Reserven WW $\frac{1}{3}$	6.000
Buchwert neu	66.000

Insoweit wurden die stillen Reserven bereits bei WW (im Rahmen des Veräußerungsgewinns) besteuert.

Anschließend wird die Abfindungsverpflichtung unter anderem durch Übertragung des Grundstücks auf WW erfüllt. Dieser Vorgang stellt eine Veräußerung des Grundstücks dar. Bezogen auf den Grund und Boden entsteht daher folgender Veräußerungsgewinn:

Veräußerungserlös	78.000
- Buchwert neu	66.000
aufgedeckte stille Reserven	12.000

Der Veräußerungsgewinn in Höhe von 12.000 € ist ein laufender Gewinn (H 16.9 EStH „Sachwertabfindung“). Er ist KK und LL mit je $\frac{1}{2}$ = 6.000 € zuzurechnen.

Im Ergebnis wurden damit die gesamten stillen Reserven des Grundstücks (18.000 €) aufgedeckt, da $\frac{1}{3}$ der stillen Reserven von WW als Teil des Veräußerungsgewinns versteuert hat, während die restlichen $\frac{2}{3}$ von KK und LL als laufender Gewinn erfasst werden. § 6b EStG kann nicht beansprucht werden, weil die 6-Jahres-Frist nicht erfüllt ist.

Sachwertabfindung „ins“ Betriebsvermögen des ausscheidenden Geser



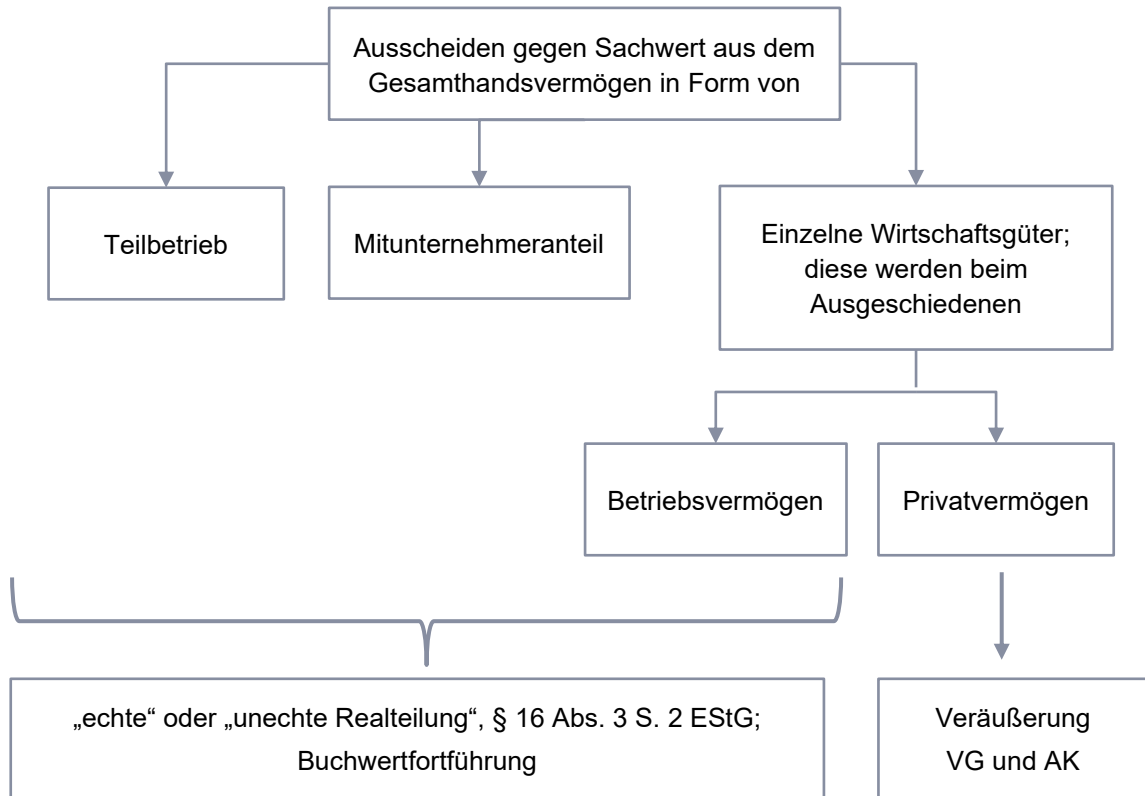
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausscheiden Geser mit Sachwerten in Betriebsvermögen – v10817

Soweit die Abfindung in Wirtschaftsgütern besteht, die der Ausscheidende **in ein Betriebsvermögen** überführt, liegt nach der Rechtsprechung des BFH die Aufgabe eines Mitunternehmeranteils vor, auf die die Grundsätze der Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 ff. EStG anzuwenden sind (BMF v. 19.12.2018; BStBl. 2019 I, S. 9; Beck'sche Steuererlasse 1 § 16/3).

Die Übertragung der Wirtschaftsgüter aus dem Vermögen der Personengesellschaft in ein Betriebsvermögen des ausscheidenden Gesellschafters erfolgt somit zwingend zu Buchwerten (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG).

Die Behandlung von Sachwertabfindung ist also davon abhängig, ob die erhaltenen Wirtschaftsgüter beim ausscheidenden Gesellschafter ins Betriebsvermögen oder ins Privatvermögen gelangen. Die Zusammenhänge sind in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst.



Um missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern, wurde der (zwingende) Buchwertansatz bei der Realteilung mit einer „Sperrfrist“ verknüpft (§ 16 Abs. 3 Satz 3 EStG). Diese Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung für den VZ der Übertragung.

Das „Buchwertprivileg“ gilt jedoch nicht, soweit das Wirtschaftsgut auf eine Körperschaft (als Mitunternehmer der PersG) übertragen wird (§ 16 Abs. 3 Satz 4 EStG). In diesem Fall ist bei der Übertragung zwingend der Teilwert anzusetzen, so dass es zur Aufdeckung der stillen Reserven kommt.

► **Übungsfall 2:**

An der *Nebel und Dunst OHG* sind *Nicola Nebel (NN)*, *Doris Dunst (DD)* und *Vanessa Voll (VV)* mit jeweils $\frac{1}{3}$ am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen beteiligt.

Zum Ende des WJ 09 wurde folgende steuerliche Schlussbilanz erstellt:

<i>Unbebautes Grundstück</i>	<i>80.000</i>	<i>Kapital NN</i>	<i>90.000</i>
<i>Übriges Anlagevermögen</i>	<i>70.000</i>	<i>Kapital DD</i>	<i>90.000</i>
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>160.000</i>	<i>Kapital VV</i>	<i>90.000</i>
		<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>40.000</i>
<i>Summe</i>	<i>310.000</i>	<i>Summe</i>	<i>310.000</i>

Stille Reserven sind vorhanden im:

<i>a) unbebauten Grundstück</i>	<i>40.000</i>
<i>b) übrigen Anlagevermögen</i>	<i>20.000</i>
<i>c) Firmenwert (selbst geschaffen, nicht bilanziert)</i>	<i>30.000</i>

DD scheidet zum Ende des WJ 09 aus der OHG aus. Ihren Gesellschaftsanteil übernehmen NN und VV zu gleichen Teilen, d. h. sie sind künftig zu je $\frac{1}{2}$ an der OHG beteiligt. Sie führen den Betrieb der OHG weiter.

DD erhält zur Abgeltung ihrer Ansprüche von 120.000 € das unbebaute Grundstück, das die OHG in 04 erworben hatte. DD übernimmt das Grundstück in ihr Einzelunternehmen und nutzt es dort für eigenbetriebliche Zwecke.

► **Lösung:**

Trotz Ausscheidens von DD aus der Nebel und Dunst OHG bleibt die zivilrechtliche Identität der OHG gewahrt.

Sie hat daher **handelsrechtlich** grundsätzlich die Buchwerte fortzuführen. Da DD jedoch durch die OHG abgefunden wird, steht ihr Ausscheiden hinsichtlich der bilanziellen Auswirkungen bei der Gesellschaft einem Anschaffungsvorgang der anteiligen Vermögensgegenstände gleich. Die Sachwertabfindung führt daher zur Aufstockung der anteilig auf DD entfallenden stillen Reserven.

Anschließend wird das Grundstück zur Erfüllung der Abfindungsverpflichtung auf DD übertragen. Dies stellt eine Veräußerung des Grundstücks dar, die zur Aufdeckung der stillen Reserven in der OHG führt (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). Der dabei entstehende Gewinn in Höhe von (120.000 € - 93.333 € =) 26.667 € ist als laufenden Veräußerungsgewinns auszuweisen. Erforderliche Buchungen in der Handelsbilanz der OHG:

Kapital DD	90.000			
Grundstück	13.333			
Übriges Anlagevermögen	6.667			
Firmenwert	10.000	an	Abfindungsverpflichtung	120.000
Abfindungsverpflichtung	120.000	an	Grundstück	93.333
			s. b. Ertrag	26.667

Da das Grundstück zur Erfüllung des Sachwertabfindungsanspruchs in das Betriebsvermögen von DD übertragen wurde, ist **steuerrechtlich** § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden. Bei der Übertragung ist daher zwingend der Buchwert des Grundstücks anzusetzen. Damit kommt es weder bei DD noch bei NN bzw. VV zu einer Gewinnrealisierung.

a) Folgen bei der OHG

Da der Buchwert des von BB übernommenen Grundstücks nicht deren Kapitalkonto entspricht, muss das Kapitalkonto von DD erfolgsneutral an den Buchwert des Grundstücks angepasst werden (Kapitalkontenanpassungsmethode; vgl. BMF 1 § 16/3, Tz. 22).

Das Kapitalkonto DD übersteigt den Buchwert des Grundstücks um 10.000 €. Es ist daher entsprechend abzustocken. Gleichzeitig sind die Kapitalkonten von NN und VV um jeweils 5.000 € aufzustocken. Damit wird erreicht, dass die Kapitalkonten von NN und VV den Buchwerten derjenigen WG entsprechen, die BV der OHG bleiben. Dadurch kommt es letztlich zu einem Überspringen von stillen Reserven in Höhe von je 5.000 € von NN und VV auf DD. Dies ist in den Fällen des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG jedoch unbeachtlich.

Erforderliche Buchung:

Kapital DD	90.000	an	Kapital NN	5.000
			Kapital VV	5.000
		an	Grundstück	80.000

Zu einer Gewinnrealisierung kommt es insoweit nicht.

b) Folgen bei DD

Sie übernimmt das Grundstück mit dem Buchwert von 80.000 € in ihr Einzelunternehmen.

Buchung Grundstück	80.000	an	Kapital	80.000
--------------------	--------	----	---------	--------



V. UNENTGELTLICHE ÜBERTRAGUNG VON MITUNTERNEHMER-ANTEILEN MIT SONDERBETRIEBSVERMÖGEN

1. Allgemeines

Mitunternehmeranteile oder Teile von Mitunternehmeranteilen können sowohl in den Fällen des Eintritts eines weiteren Gesellschafters in eine bestehende Mitunternehmerschaft als auch beim Gesellschafterswechsel und beim Ausscheiden eines Gesellschafters unentgeltlich übertragen werden.

Werden dabei alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen, sind beim übertragenden Mitunternehmer gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG die Buchwerte anzusetzen, so dass eine Realisierung der in dem Mitunternehmeranteil ruhenden stillen Reserven unterbleibt. Der übernehmende Mitunternehmer muss insoweit die Buchwerte fortführen (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG).

Eine unentgeltliche Übertragung liegt vor, wenn der übernehmende Mitunternehmer keine Gegenleistung erbringen muss, wobei nach der sog. Einheitstheorie die Übernahme von Verbindlichkeiten, die zum übertragenen Mitunternehmeranteil gehören, nicht als Entgelt anzusehen ist. Insofern unterscheidet sich die Übertragung von Sachgesamtheiten von der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern, bei der die Übernahme von Verbindlichkeiten zur (Teil-)Entgeltlichkeit des Vorgangs führt (vgl. BMF-Schreiben vom 8.12.2011, BStBl 2011 I S. 1279, Beck'sche Steuererlasse 1, § 6/15).

Darüber hinaus sind aufgrund der Einheitstheorie auch teilentgeltliche Übertragungsvorgänge, bei denen das Entgelt aus privaten Gründen den Buchwert des Mitunternehmeranteils (= Kapitalkonto) nicht übersteigt, als unentgeltliche Übertragungen im Sinne des § 6 Abs. 3 EStG zu beurteilen. Übersteigt das Teilentgelt hingegen den Buchwert des Mitunternehmeranteils (und sei es auch nur um einen einzigen Euro) liegt insgesamt ein vollentgeltlicher Übertragungsvorgang vor, der die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG ausschließt.

2. Mitunternehmeranteil mit Sonderbetriebsvermögen

Der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters umfasst

- seinen Anteil am Gesamthandsvermögen (einschließlich Ergänzungsbilanzen) sowie
- das ihm zuzurechnende Sonderbetriebsvermögen (I und II).

Umfasst der Mitunternehmeranteil auch Sonderbetriebsvermögen gilt nach dem BMF-Schreiben vom BMF v. 20.11.2019, BStBl 2019 I S. 1291, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18 Folgendes:

Eine nach § 6 Abs. 3 EStG begünstigte Übertragung liegt daher nur vor, wenn sämtliche funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen sowohl des Gesamthandsvermögens als auch des Sonderbetriebsvermögens (anteilig) übertragen werden. Daher ist zunächst zu prüfen, ob überhaupt funktional wesentliche Betriebsgrundlagen im Sonderbetriebsvermögen enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, so ist im Fall der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils oder eines Teilmitunternehmeranteils die weitere Sachbehandlung des Sonderbetriebsvermögens für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG unerheblich.

2.1 Sonderbetriebsvermögen stellt keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Mitübertragung des Sonderbetriebsvermögens

Wird das Sonderbetriebsvermögen gleichwohl mit dem Anteil am Gesamthandsvermögen übertragen, nimmt das Sonderbetriebsvermögen an der Rechtsfolge des § 6 Abs. 3 EStG teil; das heißt, auch insoweit sind zwingend die Buchwerte fortzuführen.

b) Zurückbehaltung des Sonderbetriebsvermögens

Wird das Sonderbetriebsvermögen hingegen zurückbehalten, ändert dies nichts an der grundsätzlichen Behandlung der Übertragung des Gesamthandsvermögens.

Gehört das zurückbehaltenen Sonderbetriebsvermögen weiterhin zu einem vorhandenen Betriebsvermögen des Übertragenden erfolgt die Überführung insoweit nach § 6 Abs. 5 S. 2 EStG zu Buchwerten. Anderenfalls erfolgt eine Zwangsentnahme mit Aufdeckung der stillen Reserven (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG). Die aufgedeckten stillen Reserven sind als laufender Gewinn zu besteuern (BMF 1 § 6/18, Rn. 17, 34).

2.2 Sonderbetriebsvermögen stellt eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar

Stellt das Sonderbetriebsvermögen eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar, ist bei der Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG grundsätzlich danach zu unterscheiden, ob der gesamte Mitunternehmeranteil oder nur ein Teil-Mitunternehmeranteil übertragen wird.

In erstgenanntem Fall führt das Zurückbehalten des funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens grundsätzlich zur Aufdeckung der stillen Reserven des Mitunternehmeranteils. Wird das Sonderbetriebsvermögen jedoch zeitgleich nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert in ein anderes (Sonder-)Betriebsvermögen ausgegliedert und verbleibt nach der Ausgliederung eine funktionsfähige betriebliche Einheit, kommt es nicht zur Aufdeckung stiller Reserven; der Anteil am Gesamthandsvermögen wird in diesem Fall nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG zum Buchwert übertragen.

Wird hingegen nur ein Teil-Mitunternehmeranteil übertragen und stellen die zurückbehaltenen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen daher auch weiterhin Sonderbetriebsvermögen dar, erfolgt die Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG zum Buchwert.

Beachte:

Die Vorschrift des § 6 Abs. 3 EStG kann auch bei der Gründung einer Mitunternehmerschaft zur Anwendung kommen, wenn eine natürliche Person unentgeltlich in ein bestehendes Einzelunternehmen aufgenommen wird.

Im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung wird über die Höhe des Veräußerungsgewinns entschieden; die Entscheidung über ertragsteuerliche Besonderheiten (Freibetrag, ermäßigter Steuersatz) obliegt der für die Einkommensteuerfestsetzung zuständigen Stelle; R 16 Abs. 13 S. 1 EStR.

Fallgestaltung	Rechtsfolgen
■ Unentgeltliche Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils einschließlich des SBV	■ Vollumfängliche Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG; dies gilt auch dann, wenn der Beschenkte kurz nach der Übertragung den Anteil veräußert.
■ Unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung und Überführung des SBV ins Privatvermögen	■ Tarifbegünstigte Aufgabe des Mitunternehmeranteils, d. h. Anwendung §§ 16, 34 EStG auf alle aufgedeckten stillen Reserven einschl. des entnommenen SBV; kein Fall des § 6 Abs. 3 S. 2 EStG
■ Unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung und Überführung des SBV in ein anderes BV ■ unter Beibehaltung einer funktionsfähigen betrieblichen Einheit	■ Übertragung des GHV zum Buchwert nach § 6 Abs. 3 EStG ■ und Überführung des SBV in ein anderes (S) BV des Stpfl. nach § 6 Abs. 5 EStG



Fallgestaltung	Rechtsfolgen
■ Unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung und Überführung des SBV in ein anderes BV ■ unter Zerschlagung der betrieblichen Einheit	■ kein Fall des § 6 Abs. 3 EStG → Aufdeckung der stillen Reserven des GHV ohne Begünstigung § 16 EStG ■ und/aber Überführung des SBV in ein anderes (S) BV des Stpfl. nach § 6 Abs. 5 EStG
■ Unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils und entsprechende quotale oder über-quotale Übertragung des Teils der im SBV enthaltenen Wirtschaftsgüter	■ Übertragung des Teilanteils am GHV und des (anteiligen) SBV erfolgt zum BW nach § 6 Abs. 3 S. 1 EStG
■ Unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils und unterquotale Übertragung (geringerer Teil) der im SBV enthaltenen Wirtschaftsgüter	■ Anwendung § 6 Abs. 3 S. 2 EStG ■ Missbrauchsklausel ist zu beachten: Einbringungen nach dem UmwStG gelten als Veräußerungen; unabhängig vom Wertansatz. Bei Buchwertübertragung jedoch unschädlich, wenn die Beteiligung ebenfalls in die 5-Jahresfrist eingerechnet wird.
■ Isolierte Übertragung von SBV	■ Es liegt keine Übertragung eines Mitunternehmeranteils vor; eventuell Anwendung von § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG

2.3 Begründung einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung

Wird im Rahmen der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 EStG auch funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen anteilig übertragen, kann hierdurch eine mitunternehmerische Betriebsaufspaltung begründet werden. Zu den Rechtsfolgen für die Übertragung des Teils eines Mitunternehmeranteils siehe BMF 1 § 6/18, Rn. 37–39.

VI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Fall 1

SACHVERHALT

ALLGEMEINES

Die Brüder Kevin und Hugo Klein, zwei bekannte schwäbische Designer, betreiben zusammen die „Arno Aprikosi OHG“ (kurz: OHG), ein Modeunternehmen mit Sitz in Stuttgart. Die OHG wurde im Jahr 2000 gegründet und im Handelsregister eingetragen. Am Gewinn und Verlust sowie den stillen Reserven der OHG sind seither Kevin (geboren am 22.1.1977) und Hugo (geboren am 10.8.1979) zu je $\frac{1}{2}$ beteiligt. Das Modeunternehmen hatte sich ursprünglich auf Designerunterwäsche spezialisiert. Mit wachsendem Erfolg erweiterte die OHG jedoch ihr Angebot und vertreibt inzwischen Damen- und Herrenmode jeglicher Art.

Kevin und Hugo haben noch einen jüngeren Bruder Christian (geboren am 13.7.1994). Nach erfolgreichem Abschluss seines Bachelor-Studiengangs Modedesign an der Hochschule Reutlingen bemühte sich Christian um eine Beteiligung am Unternehmen seiner Brüder.

Auf Drängen ihrer Mutter willigten Kevin und Hugo schließlich ein und boten Christian an, mit Wirkung vom 1.1.10 in die Gesellschaft einzutreten. Am Gewinn und Verlust der OHG sollen die Brüder danach zu je $\frac{1}{3}$ beteiligt sein.

Die OHG hatte zum 31.12.09 die folgende – nicht zu beanstandende – steuerliche Schlussbilanz erstellt:

Gesamthandsbilanz 31.12.09 Arno Aprikosi OHG

Bebautes Grundstück Stuttgart	300.000	Kapital Kevin	540.000
Gebäude Stuttgart	420.000	Kapital Hugo	540.000
Maschinen	550.000	Rückstellungen	100.000
Erzeugnisse	240.000	Darlehen	550.000
Forderungen	100.000		
Bank	120.000		
	1.730.000		1.730.000

Sonderbilanz 31.12.09 Kevin Klein

Grund und Boden Unna	200.000	Kapital	494.000
Gebäude Unna	294.000		
	494.000		494.000

Zu den einzelnen Bilanzposten ist Folgendes bekannt:

Grundstück Stuttgart

Nachdem die alte, nur angemietete Produktionsstätte wegen der Erweiterung der Produktpalette zu klein geworden war, hatte die OHG vor 12 Jahren ein Grundstück in Stuttgart für 300.000 € (inklusive Nebenkosten) unbebaut erworben. Anschließend wurde darauf das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude errichtet. Die Herstellungskosten betrugen insgesamt 600.000 €. Die Fertigstellung erfolgte am 15.1.01. Abschreibungen hatte die OHG bisher nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG in zutreffender Höhe von 3 % jährlich vorgenommen.

Der gemeine Wert des Grundstücks betrug am 31.12.09 insgesamt 900.000 € und entfiel je zur Hälfte auf den Grund und Boden sowie das Gebäude.



Maschinen

Die Maschinen wurden bisher nach § 7 Abs. 1 EStG linear abgeschrieben. Die Wirtschaftsgüter hatten Ende 09 noch eine einheitliche Restnutzungsdauer von 5 Jahren. Stille Reserven waren zum 31.12.09 nicht vorhanden.

Erzeugnisse

In den Erzeugnissen waren zum 31.12.09 stille Reserven in Höhe von 60.000 € vorhanden. Von den zum 31.12.09 vorhandenen Erzeugnissen wurden in 10 insgesamt 90 % verkauft. Die verbliebenen Erzeugnisse haben zum 31.12.10 einen Teilwert in Höhe von 20.000 €.

Übrige bilanzierte Wirtschaftsgüter

Die Buchwerte der übrigen bilanzierten Wirtschaftsgüter entsprachen zum 31.12.09 den Verkehrswerten.

Firmenwert

Die OHG besaß zum 31.12.09 unstrittig einen selbstgeschaffenen Firmenwert in Höhe von 180.000 €.

Grundstück Industriepark, Unna

Aufgrund des bundesweiten Absatzes der Produkte mit dem Label „Arno Aprikosi“ entschlossen sich die Brüder Klein, in Nordrhein-Westfalen eine weitere Produktionsstätte zu eröffnen. Ein geeignetes Grundstück im Industriepark Unna war schnell gefunden. Da die OHG jedoch nicht über genügend liquide Mittel verfügte, entschloss sich Kevin, das bereits mit einer Produktionshalle (Baujahr 1970) bebaute Grundstück mit Übergang Nutzen und Lasten zum 1.1.09 selbst zu erwerben und an die OHG zu vermieten. Die Anschaffungskosten in Höhe von 500.000 € entfielen zu 40 % auf den Grund und Boden. Die Mieten des Jahres 09 in Höhe von 1.000 € monatlich (umsatzsteuerfrei) und die Abschreibung für das Gebäude wurden in der Buchhaltung der OHG zutreffend erfasst. Der gemeine Wert des Grundstücks lag zum 31.12.09 um 10 % über den Anschaffungskosten.

Aufnahme von Christian Klein

Über die Bedingungen der Aufnahme von Christian bestand zwischen seinen Brüdern Kevin und Hugo Streit. Während Kevin der Auffassung war, da sie hierfür von ihrem Bruder kein Geld verlangen konnten, verwies Hugo darauf, dass sie bei Gründung der Gesellschaft eine erhebliche Summe Eigenkapital hatten aufbringen müssen und daher auch Christian ein fremdübliches Entgelt für seinen Gesellschaftsanteil bezahlen sollte. Einigkeit bestand lediglich darin, dass das Grundstück in Unna im Alleineigentum von Kevin verbleiben sollte. Letztlich trafen Kevin und Hugo mit ihrem Bruder Christian die folgende Vereinbarung:

Variante 1)

Christian erhält von seinen Brüdern Gesellschaftsanteile in Höhe von insgesamt 33 ⅓ % übertragen, so dass sie anschließend alle zu gleichen Anteilen an der Gesellschaft beteiligt sind. Hierfür muss Christian **keine Gegenleistung** an Kevin und Hugo erbringen.

Variante 2)

Christian erhält von seinen Brüdern Gesellschaftsanteile in Höhe von insgesamt 33 ⅓ % übertragen, so dass die Brüder anschließend alle zu gleichen Anteilen an der Gesellschaft beteiligt sind. Hierfür muss Christian **750.000 €** auf das zum Gesamthandsvermögen gehörende Bankkonto der Gesellschaft überweisen. Um die Zahlung leisten zu können, nimmt Christian ein Darlehen in Höhe von 700.000 € bei seiner Hausbank auf. Das Darlehen ist am 31.12.15 endfällig und wird mit 5 % p. a. verzinst.

AUFGABEN

1. Gehen Sie davon aus, dass sich die Brüder Klein für **Variante 1** entschieden haben. Erläutern Sie unter Angabe der einschlägigen Vorschriften, wie dieser Fall handelsrechtlich und steuerrechtlich zu behandeln ist. Erstellen Sie hierzu alle erforderlichen Handels- und Steuerbilanzen der OHG zum **1.1.10**. Eine Fortentwicklung der Bilanzansätze zum 31.12.10 ist **nicht** erforderlich.
2. Welche Konsequenzen für Ihre Lösung zu 1. ergäben sich, wenn Christian seinen Gesellschaftsanteil mit Wirkung zum 1.1.12 an den Designer Karl Lagerbier für 700.000 € verkaufen würde?
3. Gehen Sie nun davon aus, dass sich die Brüder Klein für **Variante 2** entschieden haben. Erläutern Sie unter Angabe der einschlägigen Vorschriften, wie dieser Fall handelsrechtlich und steuerrechtlich zu behandeln ist. Erstellen Sie hierzu alle erforderlichen Handels- und Steuerbilanzen der OHG zum **1.1.10** und entwickeln Sie die Bilanzansätze etwaiger Ergänzungsbilanzen auf den **31.12.10** fort.



HINWEISE

- Gehen Sie in beiden Varianten davon aus, dass sich – nach dem Wunsch der Gesellschafter – das Beteiligungsverhältnis auch weiterhin in den Kapitalkonten widerspiegeln soll.
- Die steuerrechtliche Gesamthandsbilanz soll nach Möglichkeit mit der Handelsbilanz der OHG übereinstimmen.
- Erläutern Sie in beiden Varianten auch die ertragsteuerlichen Auswirkungen auf die Gesellschafter Kevin und Hugo Klein.
- Gehen Sie davon aus, dass alle drei Brüder möglichst wenig versteuern möchten. Alle hierfür erforderlichen Anträge gelten als gestellt.
- Auf die Umsatzsteuer, die Grunderwerbsteuer sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer brauchen Sie **nicht** einzugehen.
- Rechenwege sind nachvollziehbar darzustellen. Sich ergebende Centbeträge sind nach den allgemeinen Rundungsregeln auf volle EUR (€) auf- oder abzurunden.
- Teilwerte sind, soweit sich aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges ergibt, als dauerhaft zu bewerten.
- Etwaige außerbilanzielle Hinzurechnungen oder Kürzungen sind darzustellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 UmwStR 02 – v13115

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1		Punkte	
		Soll	Ist
Arno Aprikosi OHG			
1. Unentgeltlicher Eintritt Christian Klein			
Handelsrecht			
Der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine bereits bestehende Personengesellschaft ist im Zivilrecht grundsätzlich nicht vorgesehen. Vielmehr geht die gesetzliche Grundkonzeption von einer unveränderten Zusammensetzung des Gesellschafterkreises aus. Gleichwohl sind die Gesellschafter frei, im Gesellschaftsvertrag abweichende Regelungen zu treffen. Der Beitritt eines neuen Gesellschafters bedarf dabei jedoch der Zustimmung aller Gesellschafter, da wegen der gesamthänderischen Bindung die Gesellschafter nicht frei über ihre Gesellschaftsanteile verfügen können (§ 719 Abs. 1 BGB i. V. m. § 105 Abs. 3 HGB). Dies liegt hier jedoch offensichtlich vor.			
Die Übertragung ist ein Rechtsakt, bei dem Christian hinsichtlich der übertragenen Gesellschaftsanteile in die Rechtsstellung von Hugo und Kevin tritt. Die OHG führt daher die Buchwerte fort. Lediglich bei den Kapitalkonten kommt es zu einer Abspaltung von je $\frac{1}{3}$ zugunsten des Kapitalkontos von Christian.		1,5	
Zum 1.1.10 ergibt sich daher die folgende handelsrechtliche Anfangsbilanz:			
Handelsbilanz zum 1.1.10 OHG			
Grund u. Boden Stuttgart	300.000	Kapital Kevin	360.000
Gebäude Stuttgart	420.000	Kapital Hugo	360.000
Maschinen und BGA	550.000	Kapital Christian	360.000
Erzeugnisse	240.000	Rückstellungen	100.000
Forderungen	100.000	Darlehen	550.000
Bank	120.000		
	1.730.000		1.730.000
		1	
Steuerrecht			
Steuerliche Folgen bei den Gesellschaftern			
Die Aufnahme von Christian in die OHG erfolgt unentgeltlich. Die Vorschrift des § 24 UmwStG und das damit verbundene Wahlrecht zum Ansatz mit den Buchwerten, Zwischenwerten oder gemeinen Werten ist somit mangels Geld- oder Sacheinlage des hinzutretenden Gesellschafters nicht anwendbar (Rn. 01.47 Doppelbuchstabe aa 3. Anstrich im Umkehrschluss und Rnr. 01.47 letzter Absatz UmwStE).		0,5	

Vielmehr sind in den Fällen des unentgeltlichen Eintritts eines Gesellschafters in eine bestehende Mitunternehmerschaft die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 EStG zu prüfen. Aus einkommensteuerlicher Sicht übertragen Kevin und Hugo unentgeltlich jeweils $\frac{1}{3}$ ihrer Mitunternehmeranteile. Diese Übertragung von Teilmitunternehmeranteilen ist nach § 6 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG nur bei der Übertragung auf natürliche Personen begünstigt (BMF v. 20.11.2019, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18, Rn. 1); diese Voraussetzung ist im Fall der Übertragung auf Christian jedoch zweifelsohne erfüllt.	1	
Darüber hinaus setzt die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG die Übertragung aller funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen des jeweiligen Teilmitunternehmeranteils voraus (BMF 1 § 6/18, Rn. 6 und 19). Der Mitunternehmeranteil umfasst dabei sowohl den Anteil am Gesamthandsvermögen als auch das dem jeweiligen Mitunternehmer zuzurechnende Sonderbetriebsvermögen.		
Mangels Sonderbetriebsvermögen fällt die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von Hugo auf Christian daher unter § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG. Die Übertragung erfolgt somit zwingend zum Buchwert, so dass eine Aufdeckung von stillen Reserven bei Hugo Klein unterbleibt.	1	
Dagegen besitzt Kevin mit dem an die OHG vermieteten Grundstück in Unna Wirtschaftsgüter des notwendigen Sonderbetriebsvermögens I (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 12 EStR). Das Grundstück gehört als Produktionsstätte auch zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen (siehe auch H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentliche Betriebsgrundlagen“ 6. Spiegelstrich). Eine Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG hätte daher vorausgesetzt, dass Kevin auch das Grundstück in Unna quotall (zu $\frac{1}{3}$) auf Christian überträgt (BMF 1 § 6/18, Rn. 20); dies ist hier nicht der Fall.	1	
Da das Grundstück jedoch auch weiterhin im Sonderbetriebsvermögen von Kevin bei der OHG verbleibt, liegt aber ein Fall des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG vor (BMF 1 § 6/18, Rn. 25). Die Übertragung eines Teils des Anteils von Kevin am Gesamthandsvermögen der OHG erfolgt daher ebenfalls zwingend zum Buchwert. Voraussetzung für die Beibehaltung der Buchwertfortführung ist jedoch, dass Christian den unentgeltlich erhaltenen Gesamthandsanteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder aufgibt (§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG und BMF 1 § 6/18, Rn. 26).	1	
Christian ist als Rechtsnachfolger der Teilmitunternehmeranteile von Kevin und Hugo an die Buchwerte gebunden (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG).	0,5	
Bilanzielle Folgen bei der OHG		
Da die Buchwerte bei der OHG zwingend fortzuführen sind und laut Aufgabenstellung das Beteiligungsverhältnis auch weiterhin in den Kapitalkonten auszuweisen ist, müssen die Kapitalkonten von Hugo und Kevin zum Teil auf Christian umgebucht werden, und zwar in der Gesamthandsbilanz in Höhe von (jeweils $\frac{1}{3}$ von 540.000 € =) 180.000 €. Die steuerliche Gesamthandsbilanz zum 1.1.10 entspricht somit der handelsrechtlichen Gesellschaftsbilanz.	1	



Die Sonderbilanz von Kevin Klein ist hingegen unverändert fortzuführen.					
Sonder-Bilanz zum 1.1.10 Kevin Klein					
Grund u. Boden Unna	200.000	Kapital	494.000	0,5	
Gebäude Unna	294.000				
	494.000		494.000		
2. Konsequenzen aus dem Verkauf an Lagerbier					
Der Verkauf an Lagerbier zum 1.1.12 wäre eine Verletzung der fünfjährigen Behaltefrist des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, die mit der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am 1.1.10 begann und daher erst am 1.1.15 enden würde. Der Behaltefrist unterlag jedoch nur der von Kevin Klein übertragene Gesellschaftsanteil. Insoweit liegen bezogen auf den ursprünglichen					
Übertragungsvorgang die Voraussetzungen für die Buchwertübertragung nicht mehr vor. Für die Übertragung von Kevin auf Christian sind daher rückwirkend auf den 1.1.10 die Teilwerte anzusetzen (BMF 1 § 6/18, Rn. 28 – Beispiel).				1	
Es kommt somit bei Kevin zum 1.1.10 zur Aufdeckung stiller Reserven in Höhe von:					
Verkehrswert des Teilmitunternehmeranteils	250.000 €				
- 1/3 vom Kapitalkonto der Gesamthandsbilanz	<u>180.000 €</u>				
= Aufgabegewinn	70.000 €				
Der Aufgabegewinn in Höhe von 70.000 € ist bei Kevin Klein nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG ein laufender, nicht begünstigter Gewinn (siehe auch BMF 1 § 6/18, Rn. 28).				1	
In Höhe des Aufgabegewinns von 70.000 € kommt es bei Christian Klein zu einer Aufstockung der Buchwerte. Die Aufstockung erfolgt in dessen Ergänzungsbilanz. Aufgestockt werden die Wirtschaftsgüter um die bei der Übertragung aufgedeckten stillen Reserven ($\triangleq \frac{1}{6}$):					
Grund u. Boden Stuttgart	$\frac{1}{6} \times 150.000 \text{ €} =$	25.000 €			
Gebäude	$\frac{1}{6} \times 30.000 \text{ €} =$	5.000 €			
Erzeugnisse	$\frac{1}{6} \times 60.000 \text{ €} =$	10.000 €			
Firmenwert	$\frac{1}{6} \times 180.000 \text{ €} =$	<u>30.000 €</u>			
		70.000 €		1	
Die Ergänzungsbilanz von Christian Klein weist daher zum 1.1.10 folgendes Bild auf:					
Ergänzungs-Bilanz zum 1.1.10 Christian Klein					
Grund u. Boden Stuttgart	25.000	Kapital	70.000		
Gebäude Stuttgart	5.000				
Erzeugnisse	10.000				
Firmenwert	30.000				
	70.000		70.000		

ANMERKUNG <i>Handelsrechtlich bleibt der Verkauf der Gesellschaftsanteile ohne Auswirkung auf den 1.1.10.</i>		1	
3. Entgeltlicher Eintritt Christian Klein (gegen Zahlung ins Gesellschaftsvermögen)			
Handelsrecht			
Handelsrechtlich stellt der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine Personengesellschaft keine Beendigung der alten und keine Gründung einer neuen Gesellschaft dar. Vielmehr bleibt die Identität der bereits bestehenden Gesellschaft unberührt. Der hinzutretende Gesellschafter erhält lediglich eine gesamthänderische Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen.		1	
Daher sind die Buchwerte der bilanzierten Vermögensgegenstände zwingend fortzuführen. Der Beitrag des hinzutretenden Gesellschafters Christian ist als Einlage mit dem Zeitwert (hier Nominalwert der Zahlung) zu bewerten und wird grundsätzlich dem Kapitalkonto des hinzutretenden Gesellschafters gutgeschrieben. Sind im Vermögen der Personengesellschaft jedoch stille Reserven vorhanden, die durch die Einlage des hinzutretenden Gesellschafters mit ausgeglichen werden, erfolgt die Gutschrift auch teilweise zugunsten der Kapitalkonten der Altgesellschafter.		1	
ANMERKUNG <i>Die stillen Reserven betragen vor dem Eintritt von Christian je Gesellschaftsanteil (750.000 € Verkehrswert abzgl. 540.000 € Buchwert =) 210.000 €. Hiervon gehen je 1/3 (= 70.000 €) auf Christian über, so dass die Kapitalkonten von Kevin und Hugo um je 70.000 € aufzustocken sind. Auch Christian erhält ein Kapitalkonto in Höhe von (750.000 € Einlage abzgl. 140.000 € übernommene stille Reserven =) 610.000 €.</i>			
Zum 1.1.10 ergibt sich daher die folgende handelsrechtliche Anfangsbilanz:			
Handelsbilanz zum 1.1.10 OHG			
Grund u. Boden Stuttgart	300.000	Kapital Kevin	610.000
Gebäude Stuttgart	420.000	Kapital Hugo	610.000
Maschinen und BGA	550.000	Kapital Christian	610.000
Erzeugnisse	240.000	Rückstellungen	100.000
Forderungen	100.000	Darlehen	550.000
Bank	870.000		
	2.480.000		2.480.000
ANMERKUNG <i>Die Fremdfinanzierung des Gesellschafterbeitrags bleibt handelsrechtlich unbeachtlich, da es sich nicht um eine Schuld der Gesellschaft handelt.</i>		1	



Steuerrecht			
Die entgeltliche Aufnahme von Christian in die bereits bestehende Mitunternehmerschaft ist ein Anwendungsfall des § 24 Abs. 1 UmwStG (Rn. 01.47 UmwStE). Aus einkommensteuerlicher Sicht kommt es dabei zur Gründung einer neuen – um den hinzutretenden Mitunternehmer vergrößerten – Mitunternehmerschaft, in die die bisherigen Gesellschafter ihre Mitunternehmeranteile an der bisherigen Mitunternehmerschaft einbringen.		1	
Die „neue“ Mitunternehmerschaft hat somit für jeden Mitunternehmeranteil das Wahlrecht nach § 24 Abs. 2 UmwStG, das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem Buchwert, dem gemeinen Wert oder einem Zwischenwert anzusetzen.			
Da laut Aufgabenstellung eine Besteuerung der stillen Reserven soweit wie möglich vermieden werden soll und der Wert, mit dem das eingebrachte Vermögen angesetzt wird, als Veräußerungspreis gilt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 UmwStG), ist der Buchwert anzusetzen.		1	
Da steuerrechtlich die Buchwerte fortgeführt werden sollen, zugleich aber die steuerliche Gesamthandsbilanz der erstellten Handelsbilanz entsprechen soll, in der die Kapitalkonten zum Ausgleich der von Kevin und Hugo auf Christian übergegangenen stillen Reserven angepasst wurden, ist steuerrechtlich die sog. Nettomethode zu wählen (Rn. 24.14 UmwStE). In der steuerlichen Gesamthandsbilanz sind danach ebenso wie in der Handelsbilanz die Buchwerte der „alten“ OHG fortzuführen. Da Christian jedoch 750.000 € geleistet hat, übersteigt sein Gesellschafterbeitrag das ihm in der Gesamthandsbilanz eingeräumte buchmäßige Kapital (610.000 €) um 140.000 €. Dieses Mehrkapital ist in einer positiven Ergänzungsbilanz für Christian auszuweisen und setzt sich rechnerisch aus $\frac{1}{3}$ der stillen Reserven der „alten“ OHG zusammen. Zur Vermeidung einer Gewinnrealisierung ist daher für die Altgesellschafter Kevin und Hugo als Ausgleich eine negative Ergänzungsbilanz mit einem Minderkapital von je 70.000 € zu erstellen.		2	
Die Ergänzungsbilanz von Christian Klein weist daher zum 1.1.10 folgendes Bild auf:			
Ergänzungs-Bilanz zum 1.1.10 Christian Klein			
Grund u. Boden Stuttgart	50.000	Kapital	140.000
Gebäude Stuttgart	10.000		
Erzeugnisse	20.000		
Firmenwert	60.000		
	140.000		140.000
			1
Für Hugo und Kevin ergibt sich demnach zum 1.1.10 folgende Ergänzungsbilanz:			
Ergänzungs-Bilanz zum 1.1.10 Hugo und Kevin Klein			
Kapital Hugo	70.000	Grund u. Boden Stuttgart	50.000
Kapital Kevin	70.000	Gebäude Stuttgart	10.000
		Erzeugnisse	20.000
		Firmenwert	60.000
	140.000		140.000
			1
Die Sonderbilanz von Kevin ist hingegen unverändert fortzuführen.			

Sonder-Bilanz zum 1.1.10 Kevin Klein					
Grund u. Boden Unna	200.000	Kapital	494.000	0,5	
Gebäude Unna	294.000				
	494.000		494.000		
Das zur Finanzierung der Beteiligung aufgenommene Darlehen dient unmittelbar der Begründung der Mitunternehmerstellung von Christian. Es stellt somit notwendiges Sonderbetriebsvermögen II von Christian bei der OHG dar (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 EStR). Das Darlehen ist mit dem Nominalwert in Höhe von 700.000 € anzusetzen (H 6.10 EStH „Anschaffungskosten“).				1	
Sonder-Bilanz zum 1.1.10 Christian Klein					
Kapital	700.000	Darlehen	700.000	0,5	
	700.000		700.000		
Ertragsteuerliche Folgen bei Kevin und Hugo					
Kevin und Hugo veräußern jeweils ihren Mitunternehmeranteil an der alten Mitunternehmerschaft (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Da der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz der neuen Mitunternehmerschaft (einschließlich der positiven und negativen Ergänzungsbilanzen) angesetzt wird, für die einbringenden Gesellschafter als Veräußerungspreis gilt (§ 24 Abs. 3 Satz 1 UmwStG), führt der Ansatz der Buchwerte jedoch nicht zu einem Veräußerungsgewinn.				1	
Fortentwicklung der Ergänzungsbilanzen					
Die neue Personengesellschaft tritt steuerlich in die Rechtsstellung der bisherigen Gesellschaft, d. h. sie übernimmt sämtliche Bewertungsstrukturen und die Besitzzeiten des Rechtsvorgängers werden angerechnet (§§ 24 Abs. 4, 23 Abs. 1, 12 Abs. 3 S. 1, 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG). Die Ergänzungsbilanzen sind bei der Nettomethode nach der Rechtsprechung des BFH korrespondierend zur Veränderung der Buchwerte in der Gesamthandsbilanz fortzuentwickeln (BFH vom 25.4.2006, BStBl 2006 II S. 847), d. h. AfA-Methode und Restnutzungsdauer sind aus der Gesamthandsbilanz zu übernehmen. Dabei ergibt sich aus der positiven Ergänzungsbilanz von Christian ein zusätzliches Abschreibungsvolumen und aus den negativen Ergänzungsbilanzen ein vermindertes Abschreibungsvolumen. Hier-nach ergeben sich zum 31.12.10 folgende Wertansätze:				2	
Grund und Boden Stuttgart					
Der Grund und Boden ist ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 6 EStR). Mangels Angabe eines gesunkenen Teilwerts erfolgt die Bewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG unverändert.				0,5	



Gebäude Stuttgart					
Beim Gebäude handelt es sich um ein abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt (mangels niedrigerem Teilwert) mit den fortgeführten Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Da die neue Mitunternehmerschaft Rechtsnachfolgerin der alten ist, muss die Abschreibung in der Gesamthandsbilanz wie bisher nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 3 % der ursprünglichen Herstellungskosten ergeben. Es ergibt sich daher eine rechnerische Restnutzungsdauer von $(33 \frac{1}{3} \text{ Jahre} - 10 \text{ Jahre}) = 23 \frac{1}{3}$. Diese ist auch für die Fortentwicklung der Ergänzungsbilanzen zugrunde zu legen:				2	
	Christian	Kevin u. Hugo			
Wertkorrektur 1.1.10	+ 10.000 €	- 10.000 €			
Auflösung 1/23 $\frac{1}{3}$	<u>- 429 €</u>	<u>+ 429 €</u>			
Wertkorrektur 31.12.10	+ 9.571 €	- 9.571 €			
Erzeugnisse					
Von den zum 1.1.10 vorhandenen Erzeugnissen sind am Bilanzstichtag nur noch 10 % vorhanden. Da deren Teilwert von 20.000 € unter den ursprünglichen Anschaffungskosten von 24.000 € liegt, sind keine stillen Reserven mehr vorhanden. Die Wertkorrektur in der Ergänzungsbilanz ist daher aufzulösen.				1	
Firmenwert					
Der Firmenwert ist ein abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt daher mit den fortgeführten Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Die Abschreibung ist steuerlich über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vorzunehmen (§ 7 Abs. 1 Satz 3 EStG). Die Ergänzungsbilanzen sind daher wie folgt fortzuführen:				1,5	
	Christian	Kevin u. Hugo			
Wertkorrektur 1.1.10	+ 60.000 €	- 60.000 €			
Auflösung $\frac{1}{15}$	<u>- 4.000 €</u>	<u>+ 4.000 €</u>			
Wertkorrektur 31.12.10	+ 56.000 €	- 56.000 €			
Die Ergänzungsbilanz von Christian Klein hat daher zum 31.12.10 folgendes Bild:					
Ergänzungs-Bilanz zum 31.12.10 Christian Klein					
Grund u. Boden Stuttgart	50.000	Kapital	115.571	1	
Gebäude Stuttgart	9.571				
Firmenwert	56.000				
	115.571		115.571		
Für Hugo und Kevin ergibt sich demnach zum 31.12.10 folgende Ergänzungsbilanz:					
Ergänzungs-Bilanz zum 31.12.10 Hugo und Kevin Klein					
Kapital Hugo	57.785	Grund u. Boden Stuttgart	50.000		
Kapital Kevin	57.786	Gebäude Stuttgart	9.571		
		Firmenwert	56.000		
	115.571		115.571		
GESAMTPUNKTZAHL				33	

4. Fall 2

SACHVERHALT

Hans Hammer (H, geb. am 22.1.1965), Norbert Nagel (N, geb. am 29.12.1977) und Zdenek Zange (Z, geb. am 18.11.1980) betreiben zusammen die „Werkzeuge OHG“, eine Zimmerei mit Sitz in Meißen/Sachsen. Die OHG ist seit ihrer Gründung im Jahr 05 ins Handelsregister eingetragen. Am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust der OHG sind H zu 40 % sowie N und Z zu je 30 % beteiligt.

N und Z waren ursprünglich Arbeitnehmer im Einzelunternehmen des H. Um N und Z möglichst langfristig an das Unternehmen zu binden, schlug H vor, das Unternehmen gemeinsam zu führen. Zu diesem Zweck gründeten sie mit Wirkung zum 1.1.05 die „Werkzeuge OHG“. Als Gesellschafterbeitrag waren laut Gesellschaftsvertrag von H dessen gesamtes Einzelunternehmen sowie von N und Z je 60.000 € in die Gesellschaft einzubringen.

Im Laufe der Jahre kam es jedoch immer häufiger zu Meinungsverschiedenheiten zwischen H, N und Z, die ihre Ursache vor allem darin hatten, dass H – wie er es aus seinem Einzelunternehmen gewohnt war – sämtliche Entscheidungen allein treffen wollte, während N und Z stets auf ein Mitspracherecht bestanden. Zudem waren N und Z darüber verärgert, dass H in den letzten Monaten, statt sich um die OHG zu kümmern, lieber mit seiner neuen Frau Hannelore auf ausgedehnte Urlaubsreisen ging, gleichzeitig aber aufgrund des Gesellschaftsvertrags weiterhin 40 % des von der Gesellschaft erzielten Gewinns erhielt. Die ständigen Streitereien machten ein weiteres Zusammenarbeiten bald unmöglich.

Aus diesem Grund suchte H seinen Anwalt Toni Trickser auf und erkundigte sich, wie er N und Z möglichst schnell aus „seinem“ Unternehmen rauswerfen könne. Dieser teilte H jedoch mit, dass es einfacher sei, selbst aus dem Unternehmen auszuscheiden und anschließend ein neues Einzelunternehmen zu eröffnen. Daraufhin kündigte H mit Schreiben vom 1.10.10 seine Gesellschafterstellung mit Wirkung zum Ablauf des Jahres 10.

Die handels- und steuerrechtliche Schlussbilanz zum 31.12.10 hat folgendes – nicht zu beanstandendes – Bild:

Schlussbilanz Werkzeuge OHG zum 31.12.10

Grund u. Boden, Dresdner Str. 103	105.000	Kapital I H	80.000
Grund u. Boden, Dieraer Weg 50	94.000	Kapital II H	14.680
Gebäude Dieraer Weg 50	107.900	Kapital I N	60.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital II N	17.010
Vorräte	10.000	Kapital I Z	60.000
Bank	10.000	Kapital II Z	- 8.490
		Verbindlichkeiten	163.700
	386.900		386.900

Steuerlich wurde bei Gründung der OHG für die im Einzelunternehmen des H vorhandenen stillen Reserven zudem eine negative Ergänzungsbilanz gebildet. Diese hatte zum 31.12.10 noch folgendes Bild:

Ergänzungsbilanz H zum 31.12.10

Kapital	25.000	Grund u. Boden, Dresdner 103	20.000
		Maschinen und BGA	5.000

Erläuterungen zu den Bilanzposten:

Das Grundstück Dresdner Straße 103 hatte H Ende 01 – noch zu Zeiten seines Einzelunternehmens – mit dem Ziel erworben, die Zimmerei dorthin zu verlegen. Letztlich wurde der Plan mit dem Erwerb des Grundstücks Dieraer Weg hinfällig. Das Grundstück wurde seither nur gelegentlich als Lagerplatz genutzt.



Das Grundstück Dieraer Weg 50 hatte die OHG mit Übergang Nutzen und Lasten zum 1.5.05 für 254.000 € erworben (Anteil Gebäude 130.000 €), um es als Betriebsgrundstück zu nutzen. Das Gebäude wurde bisher zutreffend nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG abgeschrieben. Für den Grund und Boden wurde zum 31.12.08 eine Teilwertabschreibung in Höhe von 30.000 € vorgenommen und seither beibehalten.

Die Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden noch von H im Einzelunternehmen erworben und bisher linear abgeschrieben. Die Restnutzungsdauer der Maschinen beträgt zum 1.1.11 noch 2 Jahre.

Vom Vorratsbestand am 31.12.10 sind ein Jahr später nur noch 20 % vorhanden. Deren Teilwert betrug am 31.12.11 noch 2.400 €.

Nach den Regelungen im Gesellschaftsvertrag wird im Falle der Kündigung eines Gesellschafters die OHG von den verbleibenden Gesellschaftern unter derselben Firma fortgesetzt. Zur Ermittlung der Abfindungsverpflichtung gegenüber dem ausscheidenden Gesellschafter sieht der Gesellschaftsvertrag die Erstellung einer Auseinandersetzungsbilanz vor, in die alle Vermögensgegenstände mit ihrem Zeitwert einzustellen sind. Ein etwaiger Geschäftswert bleibt dabei jedoch unberücksichtigt. Mit der Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz wurde der Wirtschaftsprüfer Walter Windig (W) beauftragt. Die von W erstellte Auseinandersetzungsbilanz sah wie folgt aus:

Auseinandersetzungsbilanz 31.12.10 Werkzeuge OHG

Grund u. Boden, Dresdner Str. 103	120.000	Auseinandersetzungsguthaben H	120.000
Grund u. Boden, Dieraer Weg 50	94.000	Auseinandersetzungsguthaben N	96.000
Gebäude Dieraer Weg 50	140.000	Auseinandersetzungsguthaben Z	70.500
Maschinen und BGA	67.200	Verbindlichkeiten	163.700
Vorräte	19.000		
Bank	10.000		
	450.200		450.200

Danach ergab sich für H ein Abfindungsanspruch in Höhe von 120.000 €. Zu dessen Erfüllung trafen N und Z mit H die folgende Vereinbarung:

Variante 1)

Der Abfindungsanspruch des H war von der OHG vereinbarungsgemäß bis zum 31.3.11 in bar zu erbringen und wurde fristgerecht beglichen.

Variante 2)

Da N und Z auch weiterhin kein Interesse an einer Betriebsverlegung hatten, war man sich mit H schnell einig, dass dieser zur Begleichung des Abfindungsanspruchs das unbebaute Grundstück an der Dresdner Straße 103 erhalten soll. Da der Verkehrswert des Grundstücks unstreitig 120.000 € betrug, waren weitere Abfindungsleistungen nicht erforderlich. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Notar- und Grundbuchkosten in Höhe von 1.000 € zzgl. 114 € USt hatte vereinbarungsgemäß H ebenso zu tragen wie auch die Grunderwerbsteuer, fällig jeweils am 1.2.11. Der Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten erfolgte am 1.1.11. Die Eintragung im Grundbuch erfolgte erst am 1.3.11. Hinsichtlich der Verwendung des Grundstücks, Dresdner Straße 103 war sich H zunächst unschlüssig. Letztlich standen für ihn die beiden folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

Variante 2a)

H hängt seine Arbeit als Zimmerer – im wahrsten Sinne des Wortes – an den Nagel. Das Grundstück verwendet er, um für sich und seine Frau Hannelore ein Einfamilienhaus zu errichten.

Variante 2b)

H eröffnet zum 1.1.11 eine neue Zimmerei in der Form eines Einzelunternehmens. Das Grundstück lässt er zu diesem Zweck mit einer Werkstatt bebauen.

AUFGABEN

1. Gehen Sie davon aus, dass sich H für die Variante 1 entscheidet! Welche handels- und steuerrechtlichen Auswirkungen ergeben sich in diesem Fall aus dem Ausscheiden des H? Erstellen Sie hierzu alle zum 1.1.11 erforderlichen Handels- und Steuerbilanzen der OHG! Entwickeln Sie die in der Bilanz der OHG zum 31.12.11 anzusetzenden Werte für das Grundstück Dierarer Weg 50, die Maschinen und BGA sowie die Vorräte, unter der Maßgabe, dass der steuerliche Gewinn der OHG möglichst niedrig ausfallen soll, wobei jedoch auf die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und die Bildung steuerlicher Rücklagen verzichtet werden soll!
2. Unterstellen Sie, H hat sich für Variante 2a entschieden. Inwieweit ändert sich die Lösung zu 1.? Eine Fortentwicklung der Bilanzansätze ist nicht erforderlich.
3. Unterstellen Sie, H hat sich für Variante 2b entschieden. Inwieweit ändert sich die Lösung zu 2.? Erstellen Sie hierzu auch die zum 1.1.11 erforderlichen Handels- und Steuerbilanzen für das neu gegründete Einzelunternehmen von H! Eine Fortentwicklung der Bilanzansätze ist nicht erforderlich.



HINWEISE

- Gehen Sie in allen Varianten davon aus, dass – nach dem Wunsch der Gesellschafter – die Kapitalkonten I von N und Z unverändert bleiben sollen.
- Erläutern Sie in allen Varianten auch die ertragsteuerlichen Auswirkungen auf den ausscheidenden Gesellschafter H.
- Gehen Sie davon aus, dass auch H möglichst wenig versteuern möchten, die Bildung steuerlicher Rücklagen jedoch nicht wünscht.
- Gehen Sie in Ihren Stellungnahmen auch auf die umsatzsteuerlichen Folgen des Ausscheidens sowie auf die Grunderwerbsteuer ein. Der Grunderwerbsteuersatz soll gemäß § 11 Abs. 1 GrEStG 3,5 % betragen.
- Begründen Sie Ihre Stellungnahme anhand einschlägiger Gesetzesfundstellen und Verwaltungsanweisungen.
- Die für die steuerlichen Abschreibungen maßgeblichen Nutzungsdauern sollen nach Möglichkeit auch handelsrechtlich zugrunde gelegt werden.
- Rechenwege sind nachvollziehbar darzustellen. Sich ergebende Centbeträge sind nach den allgemeinen Rundungsregeln auf volle EUR (€) auf- oder abzurunden.
- Teilwerte sind, soweit sich aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges ergibt, als dauerhaft zu bewerten.
- Etwaige außerbilanzielle Hinzurechnungen oder Kürzungen sind darzustellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 UmwStR 02 – v13239

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL			Punkte	
			Soll	Ist
Werkzeuge OHG				
1. Ausscheiden des H gegen Barabfindung				
Handelsrecht				
Das Ausscheiden des H aus der Werkzeuge OHG durch Kündigung führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft; diese besteht vielmehr unter den übrigen Gesellschaftern N und Z fort (§ 138 Abs. 1 HGB). Die zivilrechtliche Identität der OHG bleibt somit gewahrt, so dass grundsätzlich die Buchwerte fortzuführen sind.				
Der H verliert seine dinglichen Rechte am Gesellschaftsvermögen; sein Anteil wächst den verbleibenden Gesellschaftern N und Z zu (§§ 105 Abs. 3 HGB i. V. m. § 712 Abs. 1 BGB). Diese sind ihrerseits verpflichtet, den H abzufinden (§ 105 Abs. 3 HGB i. V. m. § 728 Abs. 1 BGB). Da H im vorliegenden Fall durch die OHG abgefunden wird, geht die herrschende Meinung davon aus, dass es sich bei wirtschaftlicher Betrachtung um eine Teilliquidation der Personengesellschaft handelt, die in Bezug auf ihre bilanziellen Auswirkungen einem Anschaffungsvorgang gleichsteht. Die anteilig auf H entfallenden und im Rahmen der Abfindung vergüteten stillen Reserven führen daher zur Aufstockung der Buchwerte bei den Vermögensgegenständen, die stille Reserven enthalten (IDW RS HFA 7, Tz. 5).			2	
>>> ANMERKUNG <i>Die Höhe der Abfindung bestimmt sich grundsätzlich nach dem Wert, den der H bei einer Auseinandersetzung im Zeitpunkt des Ausscheidens erhalten würde und schließt somit die auf ihn entfallenden stillen Reserven und den Geschäftswert ein. Die Gesellschafter können jedoch im Gesellschaftsvertrag abweichende Regelungen zur Höhe der Abfindung vereinbaren (dispositives Recht) und wie im vorliegenden Fall die Abfindung des anteiligen Geschäftswerts ausschließen.</i>				
Daher sind die Buchwerte in der Handelsbilanz zum 1.1.10 wie folgt aufzustocken:				
Grund und Boden Dresdner Straße	$40 \% \times 15.000 \text{ €} =$	6.000 €		
Gebäude Dieraer Weg	$40 \% \times 32.100 \text{ €} =$	12.840 €		
Maschinen und BGA	$40 \% \times 7.200 \text{ €} =$	2.880 €		
Vorräte	$40 \% \times 9.000 \text{ €} =$	3.600 €	1	

Da H aus dem Gesellschaftsvermögen abgefunden werden soll, handelt es sich bei der Abfindungsverpflichtung um eine Schuld der OHG, die zwingend auszuweisen ist (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB) und mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von 120.000 € bewertet wird (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).		1	
Zum 1.1.10 ergibt sich somit die folgende Handelsbilanz:			
Handelsbilanz zum 1.1.10 OHG			
Grund u. Boden Dresdner 103	111.000	Kapital I N	60.000
Grund u. Boden Dieraer Weg	94.000	Kapital II N	17.010
Gebäude Dieraer Weg	120.740	Kapital I Z	60.000
Maschinen und BGA	62.880	Kapital II Z	- 8.490
Vorräte	13.600	Verbindlichkeiten	163.700
Bank	10.000	Abfindungsver- pflichtung	120.000
	412.220		412.220
		1	
 HINWEIS			
<i>In der Literatur wird zum Teil auch die Auffassung vertreten, dass die Gesellschaft anlässlich des Ausscheidens des Gesellschafters nichts hinzuerwerbe, der Abfindungsvorgang also nicht zu Anschaffungskosten führen könne. Auch um nachträgliche Anschaffungskosten könne es sich nicht handeln, weil hiervon nur gesprochen werden könne, wenn die Aufwendungen den Wert der Vermögensgegenstände tatsächlich erhöhen. Vielmehr sei das Ausscheiden des Gesellschafters kein betrieblicher, sondern ein gesellschaftsrechtlich bedingter Vorgang, so dass sich die Abfindung im Ganzen als Entnahme darstelle. Das Ausscheiden eines Gesellschafters gegen Abfindung führe daher in der Handelsbilanz der Gesellschaft zur Verminderung des vorhandenen Eigenkapitals. Hiervon können auch die Kapitalkonten der verbliebenen Gesellschafter betroffen sein, indem sie sich bei einer Abfindung über Buchwert verringern (siehe hierzu z. B. Schmidt/Wacker EStG § 16 Rz. 482 und Groh, Manfred in BB 1994 S. 540). Danach ergäbe sich zum 1.1.10 folgende Handelsbilanz:</i>			
Handelsbilanz zum 1.1.10 OHG			
Grund u. Boden Dresdner 103	105.000	Kapital I N	60.000
Grund u. Boden Dieraer Weg	94.000	Kapital II N	4.350
Gebäude Dieraer Weg	107.900	Kapital I Z	60.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital II Z	- 21.150
Vorräte	10.000	Verbindlichkeiten	163.700
Bank	10.000	Abfindungsver- pflichtung	120.000
	386.900		386.900
<i>Lösungen mit entsprechender Begründung sind ebenfalls als richtig anzusehen.</i>			



Steuerrecht				
Umsatzsteuer				
Aus umsatzsteuerlicher Sicht stellt das Ausscheiden des H aus der OHG und die Anwachsung bei den verbleibenden Gesellschaftern keinen steuerbaren Vorgang dar (A 1.6 Abs. 2 Satz 1 UStAE im Umkehrschluss). Auch die OHG erbringt mit der Barabfindung keine steuerbare Leistung (A 1.1 Abs. 3 Satz 3 UStAE).			1	
Grunderwerbsteuer				
Auch aus Grunderwerbsteuerlicher Sicht liegt kein steuerbarer Vorgang vor. Personengesellschaften sind nach der ständigen Rechtsprechung des BFH selbständige Rechtsträger im Sinne des GrEStG (siehe u. a. BFH vom 13. November 1991, BStBl 1992 II S. 202). Da die Grundstücke im zivilrechtlichen Eigentum der OHG verbleiben, liegt somit kein Übergang im Sinne des § 1 Abs. 1 GrEStG vor. Es liegt auch kein fiktiver Erwerb im Sinne des § 1 Abs. 2a GrEStG vor, da nicht mindestens 90 % der Gesellschaftsanteile übertragen wurden.			1	
Ertragsteuerliche Auswirkungen bei H				
Aus ertragsteuerlicher Sicht handelt es sich bei dem Ausscheiden des H gegen eine Abfindung um ein entgeltliches Veräußerungsgeschäft. H veräußert hierbei seinen Mitunternehmeranteil und erzielt somit im Jahr 10 einen Gewinn im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Der Gewinn ermittelt sich nach § 16 Abs. 2 EStG wie folgt (H 16 Abs. 4 EStH „Ermittlung des Veräußerungsgewinns“):				
Veräußerungspreis (= Abfindungsanspruch)	120.000 €			
- Veräußerungskosten	0 €			
- Buchwert der Beteiligung (80.000 + 14.680 - 25.000) ²	<u>69.680 €</u>			
= Veräußerungsgewinn	50.320 €			
Der Gewinn ist nach den §§ 16 Abs. 4 und 34 Abs. 3 EStG begünstigt, da H bei Ausscheiden das 55. Lebensjahr vollendet hatte. Da alle erforderlichen Anträge laut Sachverhalt als gestellt gelten, ist der Veräußerungsgewinn um einen Freibetrag in Höhe von 45.000 € zu mindern, so dass H Einkünfte in Höhe von 5.320 € besteuern muss. Der Veräußerungsgewinn unterliegt nicht der Gewerbesteuer, R 7.1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 GewStR.			3	
 ANMERKUNG <i>Soweit der Veräußerungsgewinn anteilig auf das Grundstück Dresdner Straße entfällt (26.000 €), wäre der Gewinn grundsätzlich nach § 6b EStG begünstigt. H möchte jedoch keine steuerlichen Rücklagen bilden.</i>				

² Der Buchwert der Beteiligung setzt sich aus den Kapitalkonten der Gesamthands- und Ergänzungsbilanz zusammen.

Ertragsteuerliche Auswirkungen bei der OHG						
Für die verbliebenen Gesellschafter N und Z stellt das Ausscheiden des H einen Erwerb der anteiligen Wirtschaftsgüter des H dar. Die Bildung von Ergänzungsbilanzen ist jedoch nicht erforderlich, da N und Z auch nach dem Ausscheiden des H im gleichen Verhältnis zueinander (50:50) an den Wirtschaftsgütern beteiligt sind. Daher sind lediglich die Buchwerte in der steuerlichen Gesamthandsbilanz in derselben Höhe wie in der Handelsbilanz aufzustocken. Die Abfindungsverpflichtung der OHG stellt eine Betriebsschuld dar (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsschuld“), die auch steuerlich mit dem Erfüllungsbetrag (= Nennbetrag) anzusetzen ist (§ 5 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die steuerliche Gesamthandsbilanz zum 1.1.10 entspricht somit der Handelsbilanz.					2	
Fortentwicklung der Bilanzposten:						
Grund und Boden Dieraer Weg 50						
Es handelt sich um ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (§ 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 6 EStR), das gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 5 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit den Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert/Teilwert zu bewerten ist. Die Anschaffungskosten betragen für den Altanteil $60 \% \times 94.000 \text{ €} = 56.400 \text{ €}$ und für den hinzuerworbenen Teil $40 \% \times 94.000 \text{ €} = 37.600 \text{ €}$. Der Grund und Boden ist somit mangels abweichenden beizulegenden Wert/Teilwert weiterhin mit 94.000 € auszuweisen.					1	
Gebäude Dieraer Weg 50						
Es handelt sich um ein abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (§ 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR), das gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert/Teilwert zu bewerten ist.						
BW/Anschaffungskosten	Altanteil		Neuanteil			
(107.900 × 60 %)	64.740 €					
(140.000 × 40 %)			56.000 €			
- Abschreibung						
(130.000 × 60 % × 3 %)	<u>2.340 €</u>					
(140.000 × 40 % × 3 %)			<u>1.680 €</u>			
	62.400 €		54.320 €			
Bilanzansatz				116.720 €	2	
Maschinen und BGA						
Es handelt sich um abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (§ 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR), die gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert/Teilwert zu bewerten sind. Das Wirtschaftsgut kann einheitlich nach § 253 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB bzw. § 7 Abs. 1 EStG abgeschrieben werden: $62.880 \text{ €} \times \frac{1}{2} = \mathbf{31.440 \text{ €}}$.					1	



Vorräte		
Die Vorräte gehören zum Umlaufvermögen (§ 247 Abs. 2 HGB im Umkehrschluss, R 6.1 Abs. 2 EStR) und sind somit nach § 253 Abs. 1 und 4 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit den Anschaffungskosten oder einem niedrigeren		
beizulegenden Wert bzw. dauerhaft niedrigeren Teilwert zu bewerten. Hinsichtlich des Altanteils betragen die Anschaffungskosten $10.000 \text{ €} \times 20 \% \times 60 \% = 1.200 \text{ €}$, der beizulegende Wert/Teilwert hingegen $2.400 \text{ €} \times 60 \% = 1.440 \text{ €}$. Somit ist der Altanteil bei gesuchtem niedrigstem Gewinn mit den Anschaffungskosten zu bewerten.		
Die Anschaffungskosten des hinzuerworbenen Anteils betragen hingegen $19.000 \text{ €} \times 20 \% \times 40 \% = 1.520 \text{ €}$, der beizulegende Wert/Teilwert hingegen $2.400 \times 40 \% = 960 \text{ €}$. Insoweit ist handelsrechtlich zwingend der niedrigere beizulegende Wert und steuerlich bei gesuchtem niedrigstem Gewinn der Teilwert anzusetzen. Der Bilanzansatz beträgt somit insgesamt $(1.200 \text{ €} + 960 \text{ €} =) 2.160 \text{ €}$.	2	
2. Ausscheiden des H gegen Sachwertabfindung ins Privatvermögen		
Handelsrecht		
Lösung wie zu 1. Anschließend wird das Grundstück Dresdner Straße zur Erfüllung der Abfindungsverpflichtung auf H übertragen. Dies stellt eine Veräußerung des Grundstücks dar, die zur Aufdeckung der stillen Reserven in der OHG führt (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). Der dabei entstehende Gewinn in Höhe von $(120.000 \text{ €} - 111.000 \text{ €} = 9.000 \text{ €})$ ist als laufender Gewinn der OHG im Jahr 10 zu erfassen.	1	
 HINWEIS <i>Geht man handelsrechtlich mit der Mindermeinung davon aus, dass durch das Ausscheiden des H keine Aufstockung der Buchwerte in der Handelsbilanz der OHG vorzunehmen ist (siehe handelsrechtliche Lösung zu 1.), kommt es durch die Sachwertabfindung zu einem laufenden Gewinn in Höhe von $(120.000 \text{ €} - 105.000 \text{ €} = 15.000 \text{ €})$.</i>		
Steuerrecht		
Umsatzsteuer		
Lösung wie zu 1. Die Übertragung des Grundstücks Dresdner Straße auf H zur Erfüllung der Abfindungsverpflichtung stellt jedoch eine Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 1 UStG dar. Die Lieferung ist jedoch gemäß § 4 Nr. 9 Buchstabe a UStG steuerfrei.	1	
Grunderwerbsteuer		
Hinsichtlich des Grundstücks Dieraer Weg Lösung wie zu 1. Die Übertragung des Grundstücks Dresdner Straße auf H stellt jedoch einen Grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsträgerwechsel im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG dar. Da das Grundstück auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage aus der OHG ausgebracht wird, bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach dem Grundbesitzwert (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG i. V. m. § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 157 Abs. 1 bis 3 BewG). Dieser entspricht dem gemeinen Wert (§ 177 BewG), hier i. H. v. 120.000 €.		

Die Grunderwerbsteuer beträgt gemäß § 11 Abs. 1 GrEStG 3,5 % der Bemessungsgrundlage, wird aber nach § 6 Abs. 2 GrEStG zu 40 % nicht erhoben, weil H als übernehmender Rechtsträger zu 40 % am Vermögen der übertragenden Gesamthandsgesellschaft beteiligt war. Die Grunderwerbsteuer beträgt somit $120.000 \text{ €} \times 60 \% \times 3,5 \% = 2.520 \text{ €}$.		
Steuerschuldner sind gemäß § 13 Nr. 1 GrEStG sowohl H als auch die OHG, auch wenn H vertraglich zur Übernahme der Steuer verpflichtet ist.	3	
Ertragsteuerliche Auswirkungen bei H		
Lösung wie zu 1. Die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und die Grundbuchkosten stehen nicht mit der Veräußerung des Mitunternehmeranteils, sondern mit dem Erwerb des Grundstücks in Zusammenhang und stellen somit keine Veräußerungskosten, sondern Anschaffungsnebenkosten des H für das Grundstück dar. Der Veräußerungsgewinn bleibt somit unverändert.	1	
Ertragsteuerliche Auswirkungen bei der OHG		
Das Ausscheiden gegen eine Sachwertabfindung ins Privatvermögen ist nach der Rechtsprechung des BFH in zwei Vorgänge aufzuteilen, das Ausscheiden des H gegen eine Abfindungsverpflichtung und deren Erfüllung durch die Übertragung des Grundstücks. Das Ausscheiden ist daher wie in der Lösung zu 1. zu behandeln. Anschließend kommt es auch steuerlich durch die Übertragung des Grundstücks zu einer Veräußerung und somit zur Aufdeckung der noch verbliebenen stillen Reserven. Der Gewinn in Höhe von $120.000 \text{ €} - 111.000 \text{ €} = 9.000 \text{ €}$ ist als laufender, nicht nach den §§ 16 und 34 EStG begünstigter Gewinn der OHG zu behandeln (H 16 Abs. 9 EStH „Sachwertabfindung“).	2	
 ANMERKUNG <i>Der Gewinn kann grundsätzlich nach § 6b EStG in eine Rücklage eingestellt werden, da das Grundstück als begünstigtes Wirtschaftsgut im Sinne des § 6b Abs. 1 Satz 1 EStG mindestens 6 Jahre zum AV gehörte (§ 6b Abs. 4 Nr. 2 EStG); die Besitzzeit im Einzelunternehmen ist der OHG zuzurechnen (§ 24 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG). Die Rücklage könnte übertragen werden auf den von N und Z neu erworbenen Anteil am Grund und Boden Dierarer Weg (§ 6b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG) oder auf das Gebäude Dierarer Weg (§ 6b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG). Bei einem gesuchten niedrigen steuerlichen Gewinn müsste die Übertragung vorrangig auf den Grund und Boden vorgenommen werden. Die anteiligen Anschaffungskosten des Neuanteils i. H. v. (40 % von 94.000 =) 37.600 € sind daher um 9.000 € zu mindern. Zum 31.12.10 ergäbe sich daher ein Bilanzansatz in Höhe von 85.000 €. Die Bildung steuerlicher Rücklagen war laut Aufgabenstellung jedoch nicht gewünscht.</i>		



3. Ausscheiden des H gegen Sachwertabfindung in Betriebsvermögen			
Handelsrecht			
Lösung wie zu 2.		0,5	
Steuerrecht			
<i>Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer</i>			
Lösung wie zu 2. Es wird nicht danach unterschieden welche Vermögenseigenschaft das übertragene Wirtschaftsgut anschließend hat.		0,5	
<i>Ertragsteuerliche Auswirkungen</i>			
Die Gesellschaft überträgt das unbebaute Grundstück Dresdner Straße gegen Minderung von Gesellschaftsrechten aus dem Gesamthandsvermögen der OHG in das Betriebsvermögen des H. Die Übertragung hat – anders als in der Lösung zu 2. – zwingend zu Buchwerten zu erfolgen (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG → vgl. auch BMF 19.12.2018 zur Realteilung → hier Fall der „unechten Realteilung“). Es kommt somit nicht zur Aufdeckung stiller Reserven; beim ausscheidenden Gesellschafter H entsteht somit auch kein Veräußerungsgewinn. Bei der Personengesellschaft sind daher die Buchwerte fortzuführen. Das Ausscheiden des Grundstücks und der Wegfall der Kapitalkonten sind durch eine Anpassung der Kapitalkonten der verbleibenden Gesellschafter an die verbliebenen Wirtschaftsgüter abzubilden.		2	
 ANMERKUNG Somit gehen stille Reserven des Grundstücks in Höhe von $(15.000 \text{ €} \times 60 \% = 9.000 \text{ €})$ von N und Z auf H über und stille Reserven der restlichen Wirtschaftsgüter in Höhe von $(12.840 \text{ €} + 2.880 \text{ €} + 3.600 \text{ €} =) 19.320 \text{ €}$ vom H auf N und Z über. Der Übergang der stillen Reserven (insgesamt 10.320 € von H auf N und Z) ist durch Anpassung der Kapitalkonten von N und Z (je $\frac{1}{2}$ von 10.320 € = 5.160 €) abzubilden.			
Steuerliche Gesamthandsbilanz zum 1.1.10 OHG			
Grund u. Boden Dieraer Weg	94.000	Kapital I N	60.000
Gebäude Dieraer Weg	107.900	Kapital II N	11.850
Maschinen und BGA	60.000	Kapital I Z	60.000
Vorräte	10.000	Kapital II Z	- 13.650
Bank	10.000	Verbindlichkeiten	163.700
	281.900		281.900
		1	
Auswirkungen auf das Einzelunternehmen des H			
Für das Einzelunternehmen des H ist zum 1.1.10 sowohl handels- als auch steuerrechtlich eine Eröffnungsbilanz zu erstellen (§ 242 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 140 AO). Handelsrechtlich ist dabei das eingelegte Grundstück mit dem Zeitwert in Höhe von 120.000 € zu erfassen (§ 255 Abs. 4 HGB).			

Steuerlich wird das Grundstück hingegen nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG zum Buchwert in Höhe von (105.000 € - 20.000 €) = 85.000 € übernommen. Sowohl handels- als auch steuerrechtlich erhöht sich der Wertansatz um die Anschaffungsnebenkosten, bestehend aus Grunderwerbsteuer (2.520 €), Notarkosten und Grundbuchkosten (1.000 €). Die Vorsteuer gehört nicht zu den Anschaffungskosten, da sie abziehbar ist (§ 9b Abs. 1 EStG).		2	
Handelsrechtliche Eröffnungsbilanz 1.1.10 H			
Grund u. Boden, Dresdner Str.	123.520	Kapital	120.000
Vorsteuer	114	Verbindlichkeit	3.634
Steuerliche Eröffnungsbilanz 1.1.10 H		0,5	
Grund u. Boden, Dresdner Str.	88.520	Kapital	85.000
Vorsteuer	114	Verbindlichkeit	3.634
GESAMTPUNKTZAHL		33	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!